

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLÍTICO		
	FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
	VERSIÓN: 01	FECHA: 09/05/2025	Página 1 de 42

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ACTA No:
LUGAR:
FECHA:
HORA DE INICIACIÓN:
HORA DE FINALIZACIÓN:
PRESIDENTE:
SECRETARIA (E):

97
Recinto Concejo Municipal
23 de julio de 2025
04:57 p.m.
07:36 p.m.
H. C. JOHN EDWIN FUENTES CORREA
SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO

En el Honorable Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, el día 23 de julio de 2025, previa citación, se reunieron los miembros del Honorable Concejo Municipal de Chía con el fin de sesionar.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Muy buenas tardes, señorita Secretaria. Por favor, llamamos a verificación de quórum.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Buenas tardes, Honorables Concejales.

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	PRESENTE
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	PRESENTE
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	PRESENTE
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	PRESENTE
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	PRESENTE
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	PRESENTE
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	PRESENTE
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	PRESENTE
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	PRESENTE
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	PRESENTE
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	PRESENTE
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	PRESENTE
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	PRESENTE

Le informo, señor Presidente, que hay 13 Concejales presentes en la sesión.

De la misma forma se hizo presente durante la sesión el Concejal: Laura Giselle García Melo, William Andrés Vela Lozano.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo quórum, siendo las 4:57 p.m. del día 23 de julio de 2025, doy por instalada la sesión Plenaria convocada para hoy.

Por favor, leemos el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

ORDEN DEL DÍA – 23 DE JULIO DE 2025

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Control Político Proposición No. 19 de 2025 – Tema: Empréstito.

Funcionarios citados:

- Dr. Oscar Harvey Rojas Carrillo, Secretario de Hacienda.
- Dr. Néstor Alejandro Hoyos Bazurto, Secretario de Obras Publicas
- Dra. Nelsy Yazmín Cajamarca Suarez, Secretaria de Educación
- Dra. Luz Aurora Espinoza Tobar, Jefe Oficina Asesora Jurídica
- Dr. Jaime Eduardo Muñoz Vera; Gerente Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda Y Gestión Territorial De Chía – IDUVI

4. Continuación Control Político Proposición No. 28 – Tema: Urbanismo y Planeación.

Funcionarios citados:

- Dr. Iván Darío Montaña Neisa, Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHÍA E.S.P
- Dr. Freddy Andrés Rodríguez Cortés, Director de Urbanismo Dr. Héctor Orlando Ruiz Palacios, Director de Ordenamiento Territorial y Plusvalía
- Dra. Yaklin Daridza Chaparro Salinas, Secretaria de Planeación
- Dr. Juan Pablo Ramírez Otálvaro, Secretario de Movilidad
- Dra. Eilen Lizeth Varela Bello, Secretaria de Medio Ambiente
- Dr. Jaime Eduardo Muñoz Vera, Gerente IDUVI
- Dra. Nelsy Yazmín Cajamarca Suarez, Secretaria de Educación.
- Dr. Oscar Harvey Rojas Carrillo, Secretario de Hacienda

Está leído el orden del día, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, está en consideración el orden del día...

Anuncio que se va a cerrar...

Se cierra la discusión.

Tomamos votación por aprobación o negación del orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLÍTICO		
	FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
	VERSIÓN: 01	FECHA: 09/05/2025	Página 3 de 42

LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 12 votos positivos por la aprobación del orden del día.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobado el orden del día.

Siguiente punto.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

1. Llamado lista y verificación del quórum. Punto que ya fue evacuado.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. Punto que ya fue aprobado.
3. **Control Político Proposición No. 19 de 2025 – Tema: Empréstito.**

Funcionarios citados:

- **Dr. Oscar Harvey Rojas Carrillo, Secretario de Hacienda.**
- **Dr. Néstor Alejandro Hoyos Bazurto, Secretario de Obras Publicas**
- **Dra. Nelsy Yazmín Cajamarca Suarez, Secretaria de Educación**
- **Dra. Luz Aurora Espinoza Tobar, Jefe Oficina Asesora Jurídica**
- **Dr. Jaime Eduardo Muñoz Vera; Gerente Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda Y Gestión Territorial De Chía – IDUVI**

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Con un cordial saludo para las personas que nos siguen en redes sociales, personas que nos acompañan en la Corporación, funcionarios de la Administración que fueron citados para el día de hoy y para los Honorables Concejales. Continuamos con los Controles Políticos en este punto del orden del día. Continuaríamos con el Control Político según proposición No. 19 que como tema tenía el empréstito, en donde debemos informar que ya habían existido o había habido otra sesión con anterioridad donde ya habíamos tenido la oportunidad de participar los concejales, la comunidad, la Administración Municipal ya nos había dado eh respuestas a algunas inquietudes, entonces, en esta continuación de ese Control Político, voy a dar el uso de la palabra a la Administración Municipal para si de pronto tiene algo que manifestar o agregar a aquellas respuestas que nos estaban dando mediante esta proposición o este control.

Y luego daré el uso de la palabra a los Honorables Concejales si de pronto les queda alguna inquietud adicional a las ya presentadas y si hay alguien de la comunidad daremos el uso de la palabra. De esa manera continuaríamos con este Control Político. Nuestro secretario de obras públicas Alejandro Hoyos tiene el uso de la palabra.

SEÑOR NÉSTOR ALEJANDRO HOYOS BAZURTO, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Gracias Presidente, con las buenas tardes para todos, un saludo muy cordial a la Mesa Directiva, a los Honorables Concejales, a los compañeros de la Administración Municipal, las personas que nos acompañan en el recinto y las personas que nos siguen por las redes sociales. Presidente, como usted bien lo ha dicho, el día 26 de junio tuvimos la sesión, igualmente lo que nos correspondía la Secretaría de Obras Públicas, hicimos la presentación de los proyectos financiados con los recursos del crédito, los cuales están en ejecución y terminamos nuestra exposición, contestamos las preguntas y observaciones de los Honorables Concejales, de la comunidad.

Igualmente, se había solicitado por parte del Concejo Municipal de pronto hacer una visita a los sitios, a los proyectos donde estamos ejecutando las obras, igualmente a la fecha está abierta la invitación para que todos ustedes nos acompañen, miren la ejecución de las obras y Presidente, decirles si por parte de la Corporación de los Honorables Concejales tienen alguna otra inquietud, con mucho gusto estamos atentos para contestarles.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, ¿alguien desea intervenir o tiene alguna inquietud frente a las respuestas ya dadas por la Administración? no en este debate, sino desde el anterior debate, no sé si quedaron algunas inquietudes. Tiene el uso de la palabra, Honorables Concejales. No hay intervenciones.

Creo que dentro de las preguntas o de pronto las inquietudes que había era algo que tenía que ver con el tema de Codensa, como de pronto algunas obras de estas que fueron realizadas o ejecutadas gracias a esos créditos de pronto sabemos o también se ha mencionado que en algunos casos se ha tenido como o se está esperando ciertas cosas de ellos y también importantísimo, señor secretario, saber cuándo, qué fecha, que creo que eso era una de las de pronto limitantes que se tenían para poder recibir, por ejemplo, el Centro Administrativo Municipal, porque el Alcalde en una reunión que sostuvimos no solamente yo, sino que fuimos invitados los concejales en algún momento, luego nos hicieron una invitación a los funcionarios del Concejo Municipal para que nosotros fuéramos y miráramos cómo ya nos iban a entregar esa importante obra.

Y como todos saben, dentro del Centro Administrativo Municipal está el espacio del Concejo Municipal. Yo como Presidente asistí a esa citación en donde nos dieron una fecha que supuestamente se entregaría a este Centro Administrativo Municipal, pero vemos que ya ha transcurrido un tiempo mayor a esa fecha que mencionaron en ese momento y esta entrega no se ha hecho o de mi parte, Honorables Concejales, no se ha tenido esa fecha o de pronto esa entrega de parte de la Administración para con nosotros. Entonces, la pregunta sería, ¿qué ha pasado con eso? y si no hay más inquietudes, señor secretario, ya da respuesta a esta pregunta y finalizaríamos entonces este Control Político. ¿Alguien más desea

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLÍTICO		
	FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
	VERSIÓN: 01	FECHA: 09/05/2025	Página 5 de 42

intervenir? ¿Honorables Concejales? No hay más intervenciones. Señor secretario, tiene el uso de la palabra.

SEÑOR NÉSTOR ALEJANDRO HOYOS BAZURTO, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Gracias Presidente, como lo decíamos en las presentaciones anteriores, la de fecha 22 de junio, cuando hicimos nuestra presentación, tenemos en tres proyectos un tema para la conexión final de la cometida por parte de Codensa. Les comentaba el tema de la ludoteca, esta obra civil esta ejecutada prácticamente en un 100%, lo único que tenemos pendiente con ellos es la conexión final del servicio eléctrico para este proyecto, se está gestionando por parte del contratista, por parte del interventor, han radicado ya el proyecto ante Codensa, se ha hecho ya o se tienen ya los certificados de Retie y Retilab que son necesarios, más otra documentación que la empresa Codensa nos exige para darnos esa factibilidad, pero como les comentábamos también en la sesión pasada, estamos dependiendo de ellos, estamos dependiendo de un tercero, no podemos darle una fecha exacta para cuando ellos nos aprueban esa conexión, pero sí han estado haciendo las visitas correspondientes para ya aprobarnos la conexión definitiva del servicio eléctrico para este proyecto de la ludoteca.

Como les contaba, ya estaba la obra civil está ejecutada casi en un 100% para ya que lo único que quede pendiente es la aprobación de Codensa, conectamos y ya podemos dar en servicio este proyecto de la ludoteca en el sector del Cairo. Igualmente, ya en el proyecto del CAM estamos en las mismas condiciones, la obra ya está ejecutada en un 99.5%, estamos pendientes de la conexión definitiva también para este proyecto. Inicialmente nos habían autorizado una provisional sobre la carrera novena entre calles 12 y 11, pero por temas técnicos de la subterranización que vamos a hacer ahí de las redes de Enel y las redes de telemáticas, nos cambiaron la conexión, ahora la conexión definitiva es en la carrera novena con calle 12 en esa esquina ya ahí va a quedar la conexión definitiva.

Igualmente, ya ellos se les radicó el certificado de Retie, el certificado Retilab, toda la documentación que solicitan ellos para aprobarnos la conexión definitiva, el día de ayer estuvieron funcionarios de Codensa haciendo una visita en el CAM y como le comentaba también lo del Cairo, dependemos de ellos, dependemos del tiempo que ellos duren haciendo las otras visitas y aprobándonos la conexión definitiva para el CAM, que ya quedaría pendiente cuando ellos ya nos aprueben la conexión definitiva, hacer los remates de la caseta que vemos ahí sobre la carrera novena, que es donde tenemos la provisional en estos momentos para el proyecto.

Igualmente, en el colegio José María Escriba de Balaguer también tenemos ese tema de la conexión definitiva con Codensa, inicialmente y les habíamos comentado que nos habían hecho una aprobación sobre la servidumbre del costado sur del colegio del predio en una entrada que era o que son predios de la constructora Marvel. Ya nos habían aprobado conectarnos ahí. Habíamos tenido unas reuniones en Funza con ellos, habían venido a hacer las visitas, pero ya en estos días nos mandaron un oficio diciéndonos y cambiándonos el lugar de conexión para definitiva ahí para el colegio. Estamos con ellos, estamos haciéndole una solicitud para que nos dejen conectar donde inicialmente nos habían aprobado, porque esto nos cambia todo el tema técnico en cuanto a redes tuberías de lo que inicialmente ellos nos habían aprobado. Entonces, estamos en ese proceso, igual todavía nos falta un plazo aproximado de un mes para realizar la entrega de este colegio, pero igual dependemos de la conexión final de Codensa.

Esos tres son los proyectos que tenemos pendientes para la conexión de Codensa y vuelvo y les digo y que dependemos es de un tercero y dar una fecha para que ya podamos entregar nosotros los proyectos, en este momento sería muy responsable de nuestra parte darles esa fecha. Entonces, igual estamos muy pendientes, igual les estaremos comentando qué ha pasado con cada uno de estos proyectos, pero sí han venido haciendo ellos visitas a estos tres proyectos para aprobarnos ya la conexión definitiva de la cometida de cada uno de estos proyectos.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted ingeniero. Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir? no hay. Doctor Óscar tiene el uso de la palabra.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

No, básicamente para saludar, señor Presidente y estamos aquí atentos con la doctora Yasmín también para lo que se requiera de esta citación. Gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejal Natalia, tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Un saludo especial para todos Honorables Concejales, las personas presentes, funcionarios de la Administración y personas que nos ven a través de redes sociales. Ingeniero Alejandro, dentro de mi intervención inicial de este Control Político, yo le decía como al ustedes entregar estas respuestas del cuestionario del Control Político en el mes de abril, todo estaba desactualizado, ustedes lo habían entregado con porcentajes. Entonces, teniendo en cuenta que lo habían entregado en abril, yo le solicitaba que me respondiera con el porcentaje actual, ya nos ha evidenciado y yo tengo que realmente resaltar el trabajo de ustedes de obras públicas, cómo han hecho esta intervención, cómo han logrado organizar a la Administración, llegar a los sectores, vincular a las personas que están directamente relacionadas, pero sí me gustaría que me respondiera exactamente qué porcentaje de avance tiene cada una de las obras y ya concreto.

Gracias ingeniero.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir? No hay más intervenciones. Ingeniero Alejandro, tiene el uso de la palabra.

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLÍTICO		
	FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
	VERSIÓN: 01	FECHA: 09/05/2025	Página 7 de 42

SEÑOR NÉSTOR ALEJANDRO HOYOS BAZURTO, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Gracias Presidente, Concejal Natalia, como le contaba, por ejemplo, en estos tres proyectos lo que es CAM la obra civil está prácticamente terminada, hasta que ellos no nos hagan, no nos autoricen la cometida, no podemos hacer como el remate final de esta parte, sobre todo de la caseta que tenemos de la cometida provisional ahorita, o sea, el porcentaje del CAM es prácticamente el 99.5, que es el mismo que teníamos eh la última vez que hicimos la presentación.

El tema de la ludoteca, tenemos un porcentaje casi del 100% de la obra de ejecución, no nos ha cambiado hasta el tiempo de ejecución que nos queda son dos días no más, precisamente para cuando ellos nos hagan la entrega o nos autoricen hacer la conexión definitiva, pero el porcentaje final que llevamos a la fecha es casi el 100% de la ejecución del proyecto. El proyecto de Balaguer, el porcentaje actual al 30 de junio, que es la fecha para sacar los porcentajes de todos estos proyectos, estamos en un 97% de ejecución. Este contrato no ha tenido tampoco mucho avance porque a la fecha el proyecto está suspendido a esa fecha del 30 de junio estamos pendientes de un tema de la construcción del tanque, un tanque de almacenamiento de aguas lluvias que yo les contaba la vez pasada por un tema técnico, la capacidad de este tanque es bastante grande, de 160m³ aproximadamente y estamos pendientes para poder ejecutar esto y esto y con algunas obras de determinación de lo contractual estamos pendientes para la ejecución, pero entonces el porcentaje de ese colegio tampoco ha avanzado mucho por esos temas.

José Joaquín Casas, al 30 de junio del 2025 estamos en un porcentaje de avance del 75%, este colegio sí está en ejecución, este colegio, acordémonos que el proyecto del proceso es de dos colegios, JJ Casas y Santa María del Río y a 30 de junio estamos en un avance del 75% programado y un porcentaje ejecutado del 72.4%. Aquí tenemos una diferencia de 2.57% en atraso de lo programado, teniendo en cuenta de que también estamos ejecutando obras de urbanismo y no hemos podido tener un desarrollo normal de las obras por el tema del invierno, que ustedes muy bien saben que nos ha afectado bastante en estos proyectos, en las obras de ejecución de urbanismo de estos colegios.

El centro comunitario cultural y comunitario, a la fecha también del 30 de junio tenemos un porcentaje ejecutado del 40.24 de obra y tenemos un porcentaje del 70.24 también en la parte de interventoría. Esos dos procesos van en el 70.24 al de 30 junio. El polideportivo de la vereda Bojacá igual este contrato está suspendido, lo tenemos suspendido, pero a la fecha tenemos un porcentaje de 80.4%en cuanto a obra e interventoría 80.41%. Esos son los porcentajes de avance que tenemos a la fecha del 30 de junio de todos los proyectos que tenemos con recursos del empréstito.

Concejal gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Presidente, Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Muchas gracias, a ver si de pronto desde la oficina de sistemas me ayudan con un video que acabo de compartir ahí en el chat. Mientras esto es que la comunidad aferente del del CAM, sobre todo la de la carrera novena, tiene la inquietud en torno de las cajas que se fundieron ahí, que después aparecieron fracturadas, rotas y pues me envían, incluso la comunidad me envía un video que quiero que lo vean.

Básicamente la pregunta es, ¿quién fue el responsable y quién va a responder por eso? Ya nos lo ponen en la oficina de sistemas para que ustedes lo puedan ver.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal John Alexander.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Gracias Presidente, un saludo a usted, a la plenaria del Concejo y a las personas que nos acompañan y los que nos siguen en redes. Doctor Alejandro, una preguntica y es con relación a la nueva ubicación de la red eléctrica que usted nos manifiesta, la comunidad nos ha manifestado que ellos van a tener afectación, sobre todo los que quedan sobre esa, creo que es la carrera novena con 11, entre 11 y 12 ¿Cómo sería el suministro de energía para ellos, teniendo en cuenta la ubicación de la nueva ubicación de la red eléctrica? y adicional a eso, ¿quién asumiría el costo de conexión de esas unidades de vivienda?

Gracias, doctor Alejandro.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

(Se realiza presentación de un medio audio visual a solicitud del Concejal Pablo Andrés Castro Castro)

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir? Si no, ya daría el uso de la palabra. Porque, la idea es aprovechar la disposición que tiene la Administración el día de hoy. Para darle orden al debate, voy a preguntar por última vez: ¿Alguien más desea intervenir para que lo haga en este momento?

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Iván.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA

Gracias, Presidente. Un cordial saludo para usted, para la plenaria, la Administración Municipal y las diferentes personas que nos acompañan a través de las redes sociales. básicamente, Doctor Alejandro, yo sé que en estos momentos dependemos de terceros para poder acabar, según lo que usted ha manifestado, después del Control Político pasado. Sí, usted sabe que acá cada uno de los Concejales representa uno de los diferentes sectores poblacionales. En este caso, Iván Jiménez, Concejal del Partido Creemos, que representa a algunos comerciantes, emprendedores, artesanos y demás, todos basados en el desarrollo económico.

Hay algunos comerciantes de este sector que hoy se encuentran muy preocupados, sobre todo los que pasan por el lado de la carrera novena, ya que no ven un horizonte claro. No tienen una fecha tentativa de entrega de la obra, lo que ha venido afectando no solo sus ventas, sino también sus ingresos. Algunos han tenido que dejar de contratar personas y eso está generando traumatismo con este sector. Sé que no es de su resorte, Doctor Alejandro, sé qué hace parte de la Secretaría para el Desarrollo Económico, pero sí me gustaría saber qué mesas de trabajo han tenido hoy, qué socialización han tenido con este comercio, sobre todo el de la carrera novena entre calles 11 y 12. ¿Y qué han manifestado ellos?

Básicamente es eso, Presidente. Gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir?

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Edgar Salgado.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

Gracias, Presidente. Buenas tardes para usted, los compañeros Concejales, funcionarios de la Administración, personas que nos acompañan en el recinto y arquitecto Alejandro. No escuché si nombró Santa María del Río. ¿Cómo va ese colegio? ¿Sigue avanzando la obra? ¿Tienen gente trabajando allí? ¿Qué ha pasado? Y también mencionó que el polideportivo Bojacá se encuentra suspendido, pero no nos dijo ¿por qué? ni ¿en cuánto tiempo se continuará la obra?

Esas serían las dos preguntas, señor Presidente. Gracias por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir? No hay más intervenciones. De esta manera, cerramos las intervenciones de los Concejales. Damos el uso de la

palabra a la Administración para dar respuesta. Ingeniero Alejandro, tiene el uso de la palabra.

SEÑOR NÉSTOR ALEJANDRO HOYOS BAZURTO, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Gracias, Presidente. Para dar contestación al Concejal Alexander, en cuanto a la acometida del CAN, el suministro de energía y las acometidas ya domiciliarias de cada uno de los propietarios de los predios colindantes al Centro Administrativo Municipal, recordemos que en esa zona vamos a hacer una canalización de todas las redes eléctricas y todas las redes telemáticas. Nosotros hicimos un banco de tuberías también para dar respuesta al Concejal Pablo sobre el tema de las cajitas que se han roto ahí en el sector de la carrera novena entre las calles 11 y 12.

Cuando hagamos un acuerdo con Codensa para el tema de la canalización, ya que nosotros hicimos el banco de tuberías para esa canalización, los cruces de las acometidas domiciliarias las hicimos, como proyecto del CAN. Entonces, cuando se haga un documento, que es lo que estamos haciendo ahorita, para que Codensa nos baje esos postes, nos baje la tubería, nos haga el cableado de estas redes, quedó incluido que ellos se encargan de hacer la acometida a cada uno de los predios del sector colindante al CAN, perimetral al CAN. Eso está incluido, la acometida. Nosotros llegamos con las tuberías hasta pasando el andén y, de ahí para allá, Codensa se encarga de hacer esas acometidas cuando se haga el tema de la subterranización.

Obviamente, primero tenemos que pasar todo el cableado por los bancos de tubería que hicimos, y ellos se encargan de hacer esa acometida en el proceso que estamos, en la etapa de una conciliación con ellos sobre cómo proceder, ¿Cómo es? ¿Qué costos tiene todo eso? Vamos a hacer un documento con ellos porque ellos nos proponían, inicialmente, que se encargaran de eso, ya que las redes que están ahí, lo que son el cableado, la postería y demás, son de propiedad de ellos. Entonces, nosotros, como Administración, como municipio, tenemos que llegar a un acuerdo, un convenio cooperativo, un documento con ellos para que se encarguen de hacer esas obras de subterranización en ese sector. Pero sí está incluido el tema de las acometidas domiciliarias de cada uno de los predios.

Igualmente, Concejal Pablo, claro, esas cajas hacen parte de ese banco de tuberías que hicimos ahí. Son cajas homologadas, cajas que cumplen con la norma por parte de Codensa. Y es muy razonable, muy obvio, que por el proceso constructivo que se está llevando a cabo, el cambio de redes por parte de Emserchía, el alcantarillado de lluvias y la separación de lluvias y aguas negras, cuando una retroexcavadora está haciendo sus trabajos, puede romper alguna de esas cajas. Sí, pero igualmente, si se nos daña alguna tubería o una caja de esas, por parte del contratista y de la empresa Emserchía, ellos se encargan de la reposición y el arreglo de esas cajas que se dañen. Eso corre por cuenta de ellos.

Para contestarle al Concejal Edgar Salgado, en cuanto al Colegio Santa María del Río, como yo le decía, es un solo proyecto. Es un proyecto que incluye el JJ. Casas y el Santa María del Río. Es un solo proceso. Le voy a dar aquí la palabra al arquitecto Milton Suárez para que le responda su inquietud, Concejal.

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLÍTICO		
	FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
	VERSIÓN: 01	FECHA: 09/05/2025	Página 11 de 42

SEÑOR MILTON SUÁREZ ARÉVALO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Gracias, Presidente. Para aclararle la consulta hecha por el Concejal Salgado con respecto a los avances de Santa María del Río, como le dijo el ingeniero Alejandro, esto es un solo contrato en el cual hay dos frentes de obra. Uno es el colegio JJ. Casas y el otro es el Santa María del Río. El acumulado entre los dos proyectos está en el 72.43%. Si discriminamos el avance de cada uno, JJ. Casas está en el 70.95% y el Santa María del Río está en el 74.27%. Al sumar los dos y sacar el promedio, nos da el 72.43%, que es el que le manifestó el ingeniero Alejandro, por estar en un mismo contrato.

Con respecto a la suspensión de la obra del polideportivo, la mayoría de obras que tenemos suspendidas tienen como principal motivo las lluvias, porque la mayoría de los contratos que estamos ejecutando son de obras de urbanismo, y la gran mayoría son a cielo abierto. Las lluvias, la verdad, no nos han dejado avanzar según la programación, y con el fin de no perder tiempo, es necesario suspender las obras. Pero todas están enfocadas en esto. Es el caso del polideportivo. Adicionalmente, aprovechamos este tiempo de suspensión para hacer los trámites de Enel Codensa, radicar los documentos que nos han solicitado y también para legalizar, más adelante, tener adelantado el trámite de energización del proyecto. Y, sumado a esto, como son recursos dados por el ICCU, nos encontramos legalizando unos recursos remanentes del mismo convenio para utilizarlos e invertirlos en el mismo proyecto. Esas son las razones de la suspensión del polideportivo.

SEÑOR NÉSTOR ALEJANDRO HOYOS BAZURTO, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Gracias, Presidente. Para dar contestación también al Concejal Iván, como usted bien lo decía, es un tema más de Desarrollo Económico. Y contarle que, obviamente, desde que se inició el proceso del proyecto del CAN, se hicieron no una, sino varias socializaciones, explicándole a la comunidad sobre el proyecto. Eso fue hace muchos años, obviamente. Igualmente, cuando se iniciaron las obras de las vías perimetrales por parte de la empresa de servicios públicos, Emserchía, hubo una socialización de esas obras, de los tiempos y los plazos. Pero ya, para profundizar más en el tema de los tiempos y los plazos para la entrega de las obras de las vías, como la adecuación de las vías y el cambio de alcantarillado, es importante resaltar que la empresa debe entregar esas vías perimetrales completamente terminadas, porque el objetivo es entregarlas en el mismo o mejor estado en que las encuentra cuando realiza el cambio de redes. En cuanto a los plazos y la ejecución, ese tema nos corresponde a nosotros. En Emserchía nos debería contar sobre ese tema.

Vale, Concejal, mil gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De esta manera, ya finalizaríamos este Control Político según la proposición No. 19 de 2025. Agradecer a los funcionarios que estaban citados para este Control Político y a los Honorables Concejales, informarles que ya, de esta manera, finalizaríamos este control.

Siguiente punto en el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

4. Continuación Control Político Proposición No. 28 – Tema: Urbanismo y Planeación.

Funcionarios citados:

- **Dr. Iván Darío Montaña Neisa, Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHÍA E.S.P.**
- **Dr. Freddy Andrés Rodríguez Cortés, Director de Urbanismo.**
- **Dr. Héctor Orlando Ruiz Palacios, Director de Ordenamiento Territorial y Plusvalía.**
- **Dra. Yaklin Daridza Chaparro Salinas, Secretaria de Planeación.**
- **Dr. Juan Pablo Ramírez Otálvaro, Secretario de Movilidad.**
- **Dra. Eilen Lizeth Varela Bello, Secretaria de Medio Ambiente.**
- **Dr. Jaime Eduardo Muñoz Vera, Gerente IDUVI.**

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, continuamos con el Control Político según la Proposición No. 28 sobre el tema Urbanismo y Planeación. En este Control Político también ya se había dado una anterior sesión, donde tuvimos la oportunidad de intervenir los Concejales, la comunidad y algunos invitados que hicieron parte de esa sesión. En su momento, se tomó la decisión de aplazar, ya que quedaban algunas dudas puntuales presentadas por algunos compañeros Concejales.

Entonces, el orden va a ser el siguiente: voy a dar el uso de la palabra a los Honorables Concejales por si de pronto tienen alguna duda diferente a las ya presentadas, para que la manifiesten. Luego, daré el uso de la palabra a la Administración Municipal. Si alguien de la comunidad desea intervenir, le daremos el uso de la palabra y, luego, nuevamente a los Concejales.

Entonces, Honorables Concejales, pueden intervenir.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo Andrés Castro, tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias, Presidente. En la pasada sesión del Control Político de Urbanismo se tocaron varios temas. Uno de ellos tiene que ver con el polígono de territorio afereente a la PETAR... o a la inexistente PETAR I en el municipio de Chía. Y no solo en la última sesión, también en los anteriores Controles Políticos, la misma Administración y en reuniones que hemos tenido con la comunidad, se ha explicado que, con motivo de un Auto de abril del año 2024 proferido dentro del seguimiento de la Sentencia del Río Bogotá, estaba claro que no se podían conferir

licencias urbanísticas en inmuebles dentro de ese polígono, hasta tanto no se hubiese desarrollado la PETAR I, al menos una PETAR temporal o provisional.

Sin embargo, vemos que hay un proyecto de la Constructora Coninsa, cuyo representante legal vino a la sesión anterior, el Doctor Luis Felipe Henao, el exministro de vivienda, pero ahora viene como abogado y como representante de Coninsa. Él hace uso de la palabra y, después de hacer una exposición hablando de las grandes condiciones y responsabilidad social de esa constructora, que no era objeto del debate, termina diciendo que el Auto al que se hacía referencia solamente era para el área rural y que este predio está ubicado en zona urbana.

La verdad, me puse en la tarea de buscar las distintas providencias que se emitieron y no encontré ninguna que hable o que lo restrinja al suelo rural. Yo quiero, de manera puntual, Presidente, que el arquitecto Fredy Rodríguez, director de urbanismo, de manera expresa, clara y objetiva, sin dilaciones, sin carácter inhibitorio, nos explique si lo que dijo el representante de Coninsa, el señor Henao, corresponde con la realidad y que nos muestre hoy mismo esa providencia. Si es cierto lo que dijo él, la verdad es que revisé ocho providencias que se han emitido y en ninguna habla de eso.

Pero, además, decirles que, con rúbrica del señor Director de Urbanismo, ya están llegando unas comunicaciones a los predios colindantes con el lote San Miguel, que es donde se pretende que se modifique la licencia de 6 pisos a 11 pisos y se incremente, en un número sustancial, las unidades privadas. Y aquí tengo la prueba, donde dice *“Comunicación a vecinos colindantes, Secretaría de Planeación, Dirección de Urbanismo. Fecha de elaboración: 9 de julio del 2025. Señor propietario, poseedor, tenedor del residente, y viene la identificación catastral, la dirección, el costado sobre el que está. Y dice: “El suscrito director de urbanismo del municipio de Chía le informa que ha sido radicado el proyecto urbanístico cuyos datos son los siguientes.” Tiene fecha de erradicación, solicitante de la licencia, dirección del inmueble, tipo modalidad de licencia (que en este caso es de modificación de licencia de construcción).”*

Entre otras, una inquietud que tengo, arquitecto Freddy, le agradezco. Si nos responde, es porque no es de ampliación. Si se están ampliando, el número... ampliación es cuando es área. Yo quiero saber si el área no se está incrementando realmente. Desde la más básica lógica y sentido común, si pasan de un número de 500 y tanto unidades a 600 y tanto unidades, entonces, de torres de seis pisos a 11 pisos, ¿cómo es posible que no se aumente el área de construcción? Y, entonces, en ese orden de ideas, no se estaría incrementando. No se debería pedir la licencia urbanística de construcción en modalidad de ampliación.

Lo planteaba yo también en la sesión anterior. La comunidad del sector de Santa Rita tiene la inquietud sobre el predio donde hoy sesiona el Concejo Municipal, donde ya se presentaron, se fijaron en una de sus accesos el aviso amarillo, donde también solicitan o radicaron y se informa sobre un proyecto también de torres de 11 pisos.

Quisiera saber si este predio también estaría en las mismas condiciones de limitación en cuanto al licenciamiento, como el lote San Miguel, ubicado en la calle 12, donde se pretende adelantar ese proyecto Inari. Pero quisiera también saber si este lote, y esto es para la comunidad que nos está siguiendo y acompañando, si obedece a la misma naturaleza, a las mismas circunstancias y a las mismas limitantes del lote San Miguel.

Básicamente, esas son mis inquietudes, Presidenta. Muchas gracias. Y gracias, señor director, que quedo muy atento a sus respuestas puntuales y claras.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, ¿alguien o alguno tiene otra inquietud?

Bueno, como lo decía, yo, que ya en la jornada anterior habíamos tenido la oportunidad de escuchar a la Administración, en su momento se tomó votación por el aplazamiento porque quedaron, como estas dudas, que hoy presenta el Honorable Concejal Pablo Andrés Castro, uno de los citantes de este Control Político. Daríamos el uso de la palabra a la Administración para que nos cuente o nos explique o nos resuelva esas dudas que hoy presenta el Concejal Pablo Andrés.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Laura.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Gracias, Presidente. Buenas tardes a toda la plenaria, la comunidad que nos acompaña, a los funcionarios de la Administración y a mis compañeros Concejales. Yo quiero referirme al predio Santo Domingo, que está ubicado en la vereda de Fagua, y quiero pedirle a sistemas que, por favor, me reproduzcan los videos que tengo.

(Se realiza presentación de un medio audio visual a solicitud del Concejal Laura Giselle García Melo)

Como se pueden dar cuenta, estos videos los grabé yo hoy alrededor de las 11 de la mañana. Continúa la obra. Podemos ver las volquetas, los diferentes operarios. También hay una retroexcavadora. Por cuestiones de seguridad, no entré al predio; ustedes entenderán. Pero, entonces, existiendo una suspensión de obra, siguen finalmente construyendo las casas. No se ve en ningún momento que se pueda estar respetando lo que ya se ha hecho en esta corporación, y es que hay una afectación ambiental.

La ingeniera Lizeth, en su informe, nos cuenta y respalda también la Personería, que taparon unos vallados que, al día de hoy, no se han restaurado. También quisiera saber qué nos puede contar la ingeniera respecto a este tema, si hay algún compromiso por parte de la constructora para que finalmente los puedan restaurar, porque la comunidad de Chiquilinda sigue teniendo la misma afectación. Se siguen inundando y siguen teniendo el mismo problema, porque justamente esos vallados no se han restablecido.

Además de ello, en las respuestas que nos anexan dentro del plano, no se ve que se respete la proyección vial que se habló, que tiene que ser B6. En ningún momento se están dejando esos 5 metros, todo lo contrario: se deja en algunos

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLITICO		
	FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
VERSIÓN: 01		FECHA: 09/05/2025	Página 15 de 42

puntos un metro y 1.5 metros, y demás. No se ve en ningún momento que se está respetando. Como ya lo habíamos mencionado, esta proyección vial está en el Acuerdo No. 17. Entonces, para la emisión de la licencia, tendría que estar esos 5 metros planteados, y no como lo hablaba antes, que finalmente la comunidad de Chiquilinda está encerrada y sigue encerrada. No se ve voluntad de la constructora.

Ya su usted, arquitecto Freddy, me contará si ha podido dialogar con la constructora, si van a presentar una modificación de la licencia o si continúan sin respetar los lineamientos de nuestro Acuerdo 17, que es el POT vigente. Además de eso, habíamos hablado de la disposición de servicios públicos. Si ellos tenían los estudios hidráulicos, no se anexaron. Tengo entendido que la constructora, como tal, los tiene vencidos. Quiero también que me cuenten si efectivamente están vencidos, porque, entonces, estamos sumando ya cuatro “pecados” y ellos siguen construyendo, lo que me parece lo más indignante.

Entonces, no respetan el medio ambiente, no respetan el municipio en cuanto a que el Acuerdo No. 17 no lo están teniendo en cuenta, tampoco a la Administración, porque ya se han emitido conceptos de Medio Ambiente de la misma Personería. El proceso está en la Inspección Sexta, y yo quiero saber si ustedes tienen conocimiento de qué está pasando en la Inspección, porque hacen visitas, pero igualmente uno va a terreno y siguen construyendo, las retroexcavadoras siguen ahí. En menos de dos semanas ya tienen punto de venta y, en la página web, siguen vendiendo las casas de interés social de más de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$450.000.000), lo cual, de interés social, no tiene nada, porque inclusive está afectando a la comunidad de Chiquilinda.

Este, por el momento, es mi intervención, Presidente. Gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Usted, Concejal.

Honorables Concejales, ¿alguien más tiene el deseo de intervenir? Damos el uso de la palabra a la Administración.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Muy buenas tardes, Presidente, Honorables Concejales, compañeros, comunidad general.

Bueno, entro a dar las respuestas, espero de manera contundente. En cuanto al cuestionario del Concejal Pablo, respecto al auto, lo que indicó aquí en este estrado el exministro, digamos que, dentro del análisis jurídico que se ha hecho de parte de la Administración, en cuanto a la aplicación del Auto del 20 de abril de 2024, para la Administración es claro que son los predios urbanos los que generan vertimientos de grandes desarrollos a la planta de tratamiento PETAR 1, que es la laguna de oxidación que queda en el respaldo de Jumbo.

En cuanto a eso, para nosotros, y en la interpretación que le hemos dado a los diferentes pronunciamientos de la magistrada, lamentablemente no son tan claros como uno quisiera, pero sí fija una posición contundente en no otorgar licencias de urbanismo y de construcción a grandes desarrollos de vivienda en los predios urbanos, área oferente al PETAR 1. Esta información fue suministrada en su momento por la empresa Emserchía y es información que tiene consagrada la

Dirección de Urbanismo. Sobre esto, en los tres radicados... bueno, el primer radicado y los dos primeros radicados ya fueron desistidos mediante actos de observaciones. Le hicimos ese requerimiento a la constructora, y esa posición, al momento jurídico de la aplicación del auto por parte de la Dirección de Urbanismo, no ha cambiado.

En cuanto a las comunicaciones, claramente hay un nuevo radicado, como lo advertí en la sesión anterior, donde la constructora Inari solicita nuevamente licencia de construcción en la modalidad de modificación. Voy a ver si, de pronto, fue un error, porque lo que dice el Concejal Pablo es evidente: en los dos trámites anteriores hubo solicitud de ampliación. Yo tengo aquí el formulario de radicación en mi mano y, como único, invierte la modalidad de licencia a modificación. Es lo que pensaría, yo creo que puede ser un error humano. Voy a verificar el expediente y haré la salvedad y la aclaración tanto al Concejal Pablo como, si es necesario, haré nuevamente comunicación a los vecinos para que se les brinde el derecho a intervenir dentro del proyecto.

En cuanto al proyecto del Mohán, sí hubo una nueva erradicación, como lo advertí en la sesión anterior. El proyecto, para la época, estaba desistido con resolución notificada a los correos que habían dejado dentro del formulario único nacional. Ellos, como bien lo saben ustedes, cualquier ciudadano tiene derecho a radicar un proyecto en legalidad forma. Ellos retiraron todos los documentos del proyecto que habían radicado y volvieron a radicar el trámite. Este está en curso y estamos en términos de resolver tanto el de Inari como el del Mohán.

Y para hacer claridad también, dentro del polígono de influencia, la información entregada por la empresa Emserchía también incluye este predio. Este predio también genera vertimientos al PTAR 1. Creo que esos fueron los interrogantes del Concejal Pablo.

Ahora, procederé a darle respuesta a la Concejal Laura. El Doctor Arsenio me entregó una información respecto al proceso. Voy a leerla, un segundito.

Dice: “Predio Santo Domingo de Fagua, Fenicia Constructora SAS, matrícula 50N20899840, Inspección Sexta de Policía, donde en la inspectora que llevaba el caso, la inspectora Catherine Gisel Rodríguez Sandoval, le remito un informe al Doctor Arsenio Noguera Torres, director de derechos de resolución y conflictos.

Reciba un cordial saludo. Respetuosamente, me permito enviar a usted la respuesta a solicitud de información para Control Político sobre el predio Santo Domingo de Fagua, Fenicia Constructora SAS, matrícula 50N20899840.

Primero, llega información de los procesos que cursan o han cursado en su inspección y el estado actual de estos con el predio en mención. Dice: “Esta inspección de policía adelanta proceso policivo por comportamientos contrarios a la preservación del agua y los demás comportamientos que comprueben, dentro del expediente.” El expediente es el 015 del 2023 dice que presunto infractor María del Carmen Ramírez, Fenicia Constructores, SAS y dice que el estado se encuentra activo.

Dice segundo numeral, allegue acto administrativo de sellamiento impuesto por la inspección de policía del Municipio para el proyecto urbanístico del predio Santo Domingo ubicado en la vereda Fagua con licencia de construcción No. 2023244 con objeto de conocer los controles urbanos que han realizado los proyectos urbanísticos en zonas rurales del Municipio, dice fecha de visita al parecer 10 de marzo del 2023 y 10 de octubre del 2024.

Hay un acta ocular, dice que del 2023 no atendieron visita. En el acta del 10 de octubre del 2024, acta de inspección ocular, se impone sellos de suspensión sobre la intervención del vallado con colindancia al predio 0000030379000 no obstante, no obstante, frente a la licencia de construcción No. 2023244, el despacho no tiene conocimiento de la misma y cierra el comunicado. Ese es el comunicado que está directamente desde la inspección. Hay un curso, pero la suspensión no se dio para la licencia de construcción, sino para el tema de sellamiento, porque estaban haciendo una intervención al vallado directamente.

En cuanto que están ejecutando obras, existe licencia de construcción No. 2023244 de fecha de expedición 15 de agosto del 2023 con una vigencia de 36 mes notificada el 22 de agosto del 2023 y en esta aprobaron la licencia para dos construcciones. Seguramente son las que están en obra, es una licencia que se encuentra vigente y al estar vigente tienen derecho a ejecutar su obra.

Respecto a las proyecciones viales se ha tenido algún acercamiento por parte de la administración con el constructor, realmente se ha hecho un esfuerzo gigantesco para lograr que el proyecto o la constructora radique la modificación. La información que se envió fueron tres licencias, la primera del 2019 que era vivienda de interés social y digo era porque la modificación del 2023 modifica la condición de VIS y ya no la dejan como vivienda VIS. Entonces, el tema del tope y ahí sí hago la claridad que en la sesión pasada indiqué que era bien de interés social porque tenía conocimiento únicamente de la licencia del 2019, pero haciendo la búsqueda por la solicitud de la concejal A la hora de enviar toda la información, encontramos esta modificación y cambiarla condición de vivienda VIS a no VIS. Entonces, cuando cambia esa condición a través de la modificación, ya no hay un tope de venta, esa fue del 22 de agosto del 2023.

En cuanto a la proyección vial, a raíz justamente de la gestión de esta dirección en compañía del arquitecto Héctor Orlando, buscamos a la constructora, le dijimos, "Existe este problema". El tema vial es un tema importante, hay que contemplarlo. El decreto 32 del 2015 establece esa vía. El decreto 369 también, ellos radican la modificación, en días pasados ya volvimos a tener una comunicación con ellos, se comprometieron a solicitar un concepto de reserva vial a la dirección de ordenamiento territorial. El lunes tuvimos la reunión que van a solicitar un concepto de reserva vial. Yo le voy a solicitar por requerimiento oficial, toda vez que hay un proyecto en trámite que radique en un concepto de reserva vial y que pongan e incorporen ese trazado vial al proyecto para que dé cumplimiento y subsanemos el tema que quedó pendiente de licencia anteriores de incorporar trazado de malla vial que es espacio público de todos, que tiene que quedar dentro de la proyección. Existen en este momento aproximadamente 20 trámites de licencias de construcción individuales. Esto es un proyecto de 172 casas, no hemos entregado ni una sola de esas licencias porque muchas de estas construcciones que están solicitando de manera individual la licencia están sobre la reserva vial y sobre reserva vial yo no puedo aprobar licencias de construcción. Estamos a la espera de que la constructora acceda, modifique la licencia de parcelación, que hago la claridad, lo que presenta el proyecto no es lo ideal, pero es lo que ellos presentan. Ahora nosotros tenemos que hacer la revisión desde la parte de urbanismo, hacer los requerimientos que por ley corresponden para que ellos hagan los ajustes y finalmente lleguemos a feliz término donde se haga la actualización del plano y quede la malla vial incorporada.

En cuanto a la disponibilidad de servicios públicos, haremos lo propio de la exigencia del documento. Sin embargo, esto es una modificación de licencia que aún cuenta y está vigente, en el momento de la expedición de la licencia inicial ya fue requerido. Me explico, para la licencia original se solicitó la disponibilidad, la

aportaron en este momento, la licencia de urbanismo y la de construcción se encuentran en vigencia, en principio no es un documento de ley que debe incorporar, sin embargo, el tema de disponibilidades a nivel de la expedición de EMSERCHIA vienen con una vigencia, se tienen que renovar en ciertos momentos y si se pierde la vigencia desde esa entidad tendrán que solicitarse una nueva para que sean incorporados los detalles. Aclaro también que es diferente disponibilidad a datos técnicos. La disponibilidad simplemente es que la empresa establezca si tiene la capacidad técnica para brindar el servicio. Una vez con esa disponibilidad se aprueban los proyectos urbanísticos. Una vez aprobado el proyecto urbanístico, el titular de la licencia tiene la necesidad, por decirlo así, de acercarse la empresa EM SERCHIA para solicitar datos técnicos que la empresa entrega ya con un proyecto aprobado porque ya hay unas condiciones claras y reales de lo cual la intención del desarrollador, la empresa da los datos técnicos y después el desarrollador nuevamente tiene que entregar al...

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Perdón arquitecto, Concejal Laura García tiene el uso de la palabra

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Gracias, Presidente. Me gustaría que esta pregunta me la responda el ingeniero Montaña, teniendo en cuenta que, como lo dije en la intervención anterior, la comunidad tiene muchas dudas respecto a dónde va a pasar finalmente la red de alcantarillado, porque como no se respeta la proyección vial, el espacio no les daría. Pero que él nos aclare respecto a lo que tiene la empresa de servicios públicos, si cumplen o no cumplen. Y ya continuó para retroalimentar su intervención.

SEÑOR IVÁN DARÍO MONTAÑO NEISA, GERENTE EMSERCHIA

Buenas tardes, Honorables Concejales, compañeros de equipo de administración municipal, asistentes.

Honorable Concejal Laura, referente a la disponibilidad de servicios del proyecto Santo Domingo de Fagua, es preciso aclarar o hacer un par de precisiones. La primera es que la empresa emitió disponibilidad de servicios en el mes de agosto de 2022 con una vigencia de 2 años, los cuales tuvieron una prórroga de un año, durante este tiempo, como lo estaba aclarando el arquitecto Freddy, el desarrollador tiene unas obligaciones, una es solicitar una vez que tiene la disponibilidad de servicios radicar en debida forma la solicitud de expedición de datos técnicos, que es donde la empresa define las condiciones técnicas y los puntos de conexión del proyecto. Efectivamente, ellos solicitaron estos datos técnicos, pero durante ese proceso el desarrollador tiene que entregar los diseños hidrosanitarios y de conexión a la red, así como las recomendaciones, los o requerimientos que la empresa le haga para de esta manera dar cumplimiento al trámite de aprobación de diseños y posteriormente ya llegar a la etapa final, que sería la solicitud de conexión y de individualización del proyecto. Así las cosas, el proyecto Santo Domingo de Fagua en este momento se encuentra con disponibilidad vigente hasta el próximo 18 de agosto del presente año, pero sin entrega de diseños en ninguna de las etapas y adicionalmente sin ningún trámite adicional a la solicitud de datos técnicos. Entonces, digamos que de acuerdo a los términos que manejamos en la empresa, esta disponibilidad perdería vigencia el próximo 18 de agosto, toda vez que el desarrollador durante los 3 años tuvo dos de

solicitud más uno de prórroga, no allegó y no adjuntó a la empresa los debidos diseños para su aprobación, siquiera entonces, en el caso en que desee avanzar con su proyecto tiene que nuevamente iniciar de cero el trámite ante la empresa, aclarando dos consideraciones que se han tenido siempre en este trámite de disponibilidad de servicios, porque esta no es la primera vez que solicita disponibilidad de servicios, sino existe una de radicado del año 2013, existe una del 2018, una de 2021 y la del 2023 en las mismas se han tenido unas consideraciones que precisamente la concejal ya tiene pleno conocimiento que es el tema de unas servidumbres que se deben resguardar para el trámite de la red de alcantarillado sanitario que ya existe y adicionalmente tiene que cumplir con el criterio de sistemas urbanos de drenaje sostenible y llevar sus aguas lluvias a un punto autorizado por la Secretaría de Ambiente o en su defecto una alternativa de manejo de aguas lluvias que sea diferente a la conexión o combinación de las aguas lluvias con las residuales en la red que existe en el predio. Esas son las consideraciones o las precisiones que quisiera dejar aquí en la intervención que realizo. Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Laura García tiene el uso de la palabra

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Gracias, Presidente. Me gustaría que el arquitecto Fredy me pueda detallar la licencia que en este momento está aprobada, teniendo en cuenta que si no respetaron la proyección vial del acuerdo No. 17, yo en serio no entiendo cómo tienen licencia aprobada y si a eso le sumamos lo que acaba de decirnos el ingeniero Montaña, que no anexaron unos diseños a los estudios hidráulicos, me parece el colmo ¿Cómo hoy siguen entrando retroexcavadoras? Siguen sin respetar, ojalá nos pueda acompañar en algún momento el representante legal, Philip Vela, para que nos pueda responder porque no ha subsanado absolutamente nada, sino entre uno más escudriña esto más va encontrando inconvenientes y arquitecto usted nos mencionaba que ellos hicieron una modificación con el tema de vivienda VIS, pero en su publicidad grande se sigue viendo que es VIS y en su página web lo mismo y siguen vendiendo. Entonces, por favor aclárenos porque como se pueden dar cuenta, compañeros, vamos encontrando más cosas en el predio Santo Domingo para que me colaboren también seguir hilando fino, que me parece muy importante en este caso. Gracias, presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo Castro tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias, Presidente. No conozco el proyecto, como lo decía la vez pasada la concejal Laura, no se trata de ir a pedir votos allá, no he ido. Pero lo mismo podría yo predicar, concejal, cuando he hablado del predio San Miguel o de este predio de Encenillos de Sindamanoy, me imagino por allá tampoco irán, pero no voy a entrar en esa discusión, es otra cosa. Pero ojo, no conozco ese proyecto, pero si hay cosas que no resultan obvias ni lógicas. Mencionaba la concejal Laura hace un momento lo del decreto 369. Yo sigo estando con mi posición frente a la no intrusión desde

lo departamental y desde lo nacional en la ordenación del territorio del municipio de Chía, dentro de esas instrucciones, lo he manifestado en este desde esta Curul, el 369 y las normas que lo provocaron son una muestra de ello, pero siendo coherentes, concejal Laura, manteniendo la misma línea en lo que sentimos, lo que pensamos y lo que creemos, yo no estoy de acuerdo con el decreto 369 y del mismo modo, tampoco me parece que podamos para unas circunstancias decir, oiga, chévere el 369, pero para otras decir, no, no chévere el 369, eso por un lado y sí me parece interesante de todas maneras, concejal que la administración que lamentablemente en el último control político a ese decreto cambiaron el derrotero y el parecer y arquitecto Héctor en ese control político hoy defienden el 369 para el municipio y no sé si ahora también algunos concejales y no lo digo puntualmente solo por la Concejala Laura.

Saber cuál es la posición de nosotros frente a la comunidad como concejales, quiénes apoyamos y quiénes no apoyamos el decreto 369, reitero, no conozco ese proyecto, pero sí conozco muy bien la legislación en materia de vivienda y derechos reales y para que un proyecto pueda ser licenciado como vivienda de interés social, tiene que cumplir unos requisitos mínimos, de hecho cuando debatíamos aquí el proyecto de acuerdo 3, si la memoria no me falla, de 2025 sobre la legalización de asentamientos humanos, que es de vivienda de interés social y tiene que tener esas calidades de vivienda de interés social, obviamente no nueva para el caso de asentamientos, pero esto claramente es un proceso que se está predicando licenciado hace años y está en desarrollo, además con base en el video que presenta la concejal García, pero claramente cuando vemos que son inmuebles que sobrepasan los DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$223.000.000) que es lo que está para este 2025, la vivienda de interés social, no es vivienda de interés social, yo sí quisiera arquitecto o lo podría hacer yo, pero explicar cuáles son los lineamientos básicos, usted como rector de su cartera de la dirección de urbanismo explicar qué es una vivienda de interés social, qué es una vivienda de interés prioritario, cuáles son los requisitos, quién determina que es una vivienda de interés social, cuál es el carácter subsidiable de la vivienda de interés social, qué tan obligatorio es el subsidio para los proyectos de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario, que se habla además de las cargas urbanísticas frente a proyectos que tienen que no son de vivienda interés social ni de vivienda interés prioritario y que tienen que desarrollar como cargas esas vivienda de interés social y de interés prioritario, como por ejemplo todavía no he podido entender dónde se está cumpliendo el proyecto Villa Mercedes con esa carga de vivienda de interés prioritario que está ahí y no sé quién la va a cumplir, pero sí le agradecería una explicación completa arquitecto Freddy sobre estos dos temas que he venido planteando. Es usted muy amable. Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Laura García tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Gracias, presidente. Yo en esta plenaria no quiero pelear, no quiero discutir con el concejal Pablo, sino quiero más bien hacerle una invitación, usted tiene toda la razón, se nota que no conoce el proyecto, si lo conociera, su postura no sería esa. Cuando quiera lo invito, vamos y usted conoce el proyecto, conoce la afectación, por eso yo le quiero preguntar al arquitecto Héctor Orlando, que nos pueda contar cómo beneficia esa proyección vial, esa B6 a la comunidad de Chiquilinda, que usted mismo si puede, nos proyecte. ¿Cómo va a desembotellar a esas personas?

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLITICO		
	FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
	VERSIÓN: 01	FECHA: 09/05/2025	Página 21 de 42

¿Cómo les va a cambiar la vida? ¿Cómo les va a dar bienestar social, económico, cultural? Porque se nota que no hay conocimiento de la afectación de este proyecto, si no, me estarían apoyando y no atacando diciendo que un día yo estoy diciendo que estoy en contra del decreto 369 y después no, porque le cuento, concejal Pablo, está dentro de nuestro acuerdo 17, el POT vigente y lo invito nuevamente a que conozca cómo es la realidad de la zona para que no esté en esa postura, sino todo lo contrario, defendiendo causas justas, como usted lo ha dicho, la que estamos acá en este mismo barrio, como la que usted ha dicho en Encenillos de Sindamanoy pero esta también es justa, si usted escuchara con atención se daría cuenta de todas las afectaciones ambientales, legales que no han cumplido y su posición sería diferente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorable concejal Pablo tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Muy amable concejal Laura. Aprovechando que está aquí el ingeniero Iván Montaña, quisiera pedir el favor de informarnos si el proyecto radicado respecto de este lote si tiene disponibilidad de servicios públicos. Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Honorables concejales, ¿alguien más desea intervenir? No hay más intervenciones. Doy el uso de la palabra a la administración municipal.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTES, DIRECTOR DE URBANISMO

Concejal Laura, atendiendo su pregunta de la modificación, del 2019 al 2023 pasó de 190 unidades de vivienda 172. Los parqueaderos privados de la licencia original eran 38 privados y 38 públicos, Pasó a tener 172 privados y 60 visitantes o públicos. La sesión obligatoria del VIS era 3.860 m² ahora el nuevo proyecto tiene una obligación de 5.504 m² y en el proyecto original estaba sustentado el decreto 061 del 2014, el cual antecedió el decreto 803 del 2019 que reglamentaba el desarrollo de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario en el municipio de Chía y ya en la modificación, la justificación normativa es el acuerdo 17 del 2000 bajo la circular 21 del 2013, que establece que los centros poblados se establecerán y se reglamentarán bajo la el artículo 96 del plan de ordenamiento territorial, en términos generales esas son las condiciones que modifican el proyecto.

Respecto a las preguntas del concejal Pablo, en cuanto que es una vivienda de interés social en el municipio de Chía, pues según el decreto 803 del 2019 limitan es el precio de venta que para el municipio de Chía por la cercanía con la capital es de 150 salarios mínimos como tope de venta y para vivienda de interés prioritario es de 90 salarios mínimos legales vigentes como tope de venta. Las condiciones de entrega de una vivienda de interés social diferentes a una vivienda en otros estratos. Toda vez que se entregan en obra gris, deben entregarse habitables, normalmente con puerta de entrada, puerta de baño, que tenga sanitario, lavamanos, que tenga una estufa donde puedan cocinar, con condiciones mínimas de habitabilidad. Y estos proyectos están sujetos a subsidios tanto del municipio

como de las cajas de compensación para aliviar el pago del inmueble, esas son como las grandes diferencias. El tema es comercial, inclusive las constructoras tienen un beneficio de descuento de un 19% de evolución de IVA para este proyecto, advertir que la proyección vial está bajo el decreto 32 del 2015 porque era el decreto vigente a la fecha de expedición de la licencia, no el decreto 369, toda vez que la licencia vigente se tiene que revisar bajo la reglamentación y la normativa aplicable vigente al momento de la radicación y la expedición del acto administrativo.

SEÑOR HÉCTOR ORLANDO RUIZ PALACIOS, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA

Cordial saludo para el honorable Concejo Municipal, los compañeros de la administración, la comunidad en general que nos sigue por las diferentes plataformas.

Bueno, voy a hacer aquí un par de precisiones, una general y una específica con respecto a la inquietud de la concejal Laura, el decreto 369, un acto administrativo que ha sido, bastante comentado por las diferentes comunidades y aquí nosotros queremos hacer una precisión. Nosotros en ningún momento queremos defender a nadie ni atacar a nadie. Yo creo que de los controles políticos que hemos tenido tanto la dirección de urbanismo como la dirección de ordenamiento territorial, lo que hemos desarrollado es amparados en que hay unos elementos normativos y unas normas que mantener, que estructurar y son los elementos que a nosotros nos vigilan y es nuestro deber cumplirlas. Entonces, aquí no se trata ni defender ni atacar a nadie con respecto al decreto 369, sino es buscar todas las alternativas y todos los elementos que permitan identificar cuáles son las situaciones que generan dificultad, conflicto en la aplicación de ese acto administrativo e implementar todos los procesos que se requieran para hacer los ajustes, las modificaciones o las intervenciones que haya que hacerle a ese acto administrativo.

Aquí hay diferentes adjetivos y lo que sí es claro es que nosotros estamos haciendo un análisis para verificar unos elementos que se requieren ajustar dentro de ese decreto 369. Entonces, finalmente hemos hecho una tarea después del control político del decreto 369. Nos hemos reunido dos veces con la comunidad, enviamos un oficio, como habíamos quedado con el compromiso, al gobernador de Cundinamarca y al secretario de movilidad para solicitar el espacio para hacer esa concertación de la malla vial del departamento dentro del municipio como primera instancia. Otro elemento es que el próximo viernes tenemos una reunión con el ICCU donde va a ir un funcionario seguramente voy a ir yo, para manifestar y reiterar esa necesidad de hacer una revisión de los perfiles viales y de la malla vial del departamento. Entonces, vamos a aprovechar esa oportunidad para seguir insistiendo a pesar de que ya se ofició, pero vamos a aprovechar cada momento y cada espacio que tengamos en reuniones para seguir solicitando esa apertura de esa mesa de trabajo para ajustar los perfiles del decreto 369, específicamente en la malla vial.

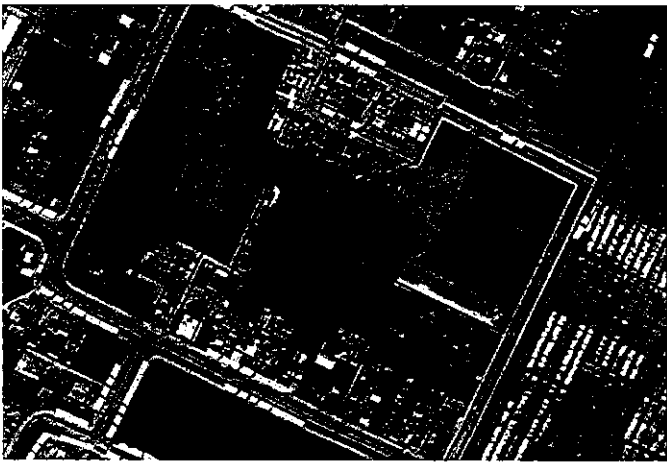
Lo de la malla vial del departamento, una situación particular, ya lo explicaba el arquitecto Fredy para lo que tiene que ver con el proyecto Santo Domingo y lo que sucede en el sector de Chiquilinda, el decreto 30, en la exposición que yo presenté a partir del acuerdo 17 han existido tres acuerdos, tres decretos municipales que han realizaron complementación y ajustes en la malla vial local de nuestro municipio y en algunos casos aumentaron o incluyeron otras vías, suprimieron otras a lo largo de esos tres actos administrativos y en el caso puntual del lote Santo Domingo encontramos una particularidad y es que en el decreto 32 no existía la continuidad vial para esa vía del costado oriental del sector de Chiquilinda, el

decreto 32 no tenía contemplada la continuidad. Ya en la implementación y el ajuste que sufrió en el decreto 369, esa vía perimetral del sector de Chiquilinda sí genera una continuidad desde el anillo, entonces finalmente los actos administrativos a través de los decretos reglamentarios en materia vial fueron empezando a acomodar las situaciones y toda la dinámica que se generó en los diferentes sectores del municipio y lo que sí es claro es que nosotros hoy nos encontramos con una malla vial, el decreto 369 la tiene también incluida dentro del perfil para hacer una continuidad a lo largo de todo el sector, casi que es como una vía circunvalar al perímetro del centro poblado de Chiquilinda, para el caso puntual del lote de Chiquilinda el decreto 369 le hizo un aporte de mayor ampliación y mayor cobertura y mayor alcance en la estructuración de la malla vial porque le generó una continuidad a la vida por ese costado y casi que le genera un par vial a todo el sector del centro poblado. Entonces ahí es donde uno encuentra que esa decisión que tomó el decreto 369 fue beneficiosa para el sector de Chiquilinda porque sí generó la continuidad de la vida, este decreto tiene algunos sectores que afectó, pero en otros generó cosas importantes y aportó en el desarrollo urbanístico. Por eso, más que entrar a cuestionar ese acto administrativo es verificar qué podemos ajustar y qué podemos contribuir, así como lo hizo en su debido momento el decreto 369 en el sector de Chiquilinda.

SEÑOR IVÁN DARÍO MONTAÑO NEISA, GERENTE EMSERCHÍA

Mientras se proyecta, le contesto Concejal Pablo, el proyecto el Mohán cuenta con disponibilidad de servicios en este momento, toda vez, que el trámite, si no entiendo mal, fue de forma, pero debida forma, digamos que se radicó disponibilidad de servicios a la empresa y continúa vigente con las limitaciones del tema de PTAR.

SEÑOR HÉCTOR ORLANDO RUIZ PALACIOS, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA



Entonces, el color en la imagen, el color verde corresponde al trazado vial propuesto y que tenía en su debido momento el Decreto 32 del 2015. Vemos que la vía efectivamente era una es una B6 de 10 m y la vía llegaba hasta el predio Santo Domingo y giraba hacia el occidente y se internaba por el detector de Chiqui linda a salir a al anillo veredal, el trazado que está en color naranja, el que el trabajo el trazado que está en color naranja es el que trae el Decreto

369. Como vemos ahí la modificación, hay unos ajustes geométricos, pero la modificación trascendental y fundamental es que esa vía presenta una continuidad en el sentido sur norte hasta encontrar con la vía que va por el otro costado y generando, digamos, casi que un par vial y una continuidad que va a permitir desembotellar, como lo planteaba la concejal, todo el sector norte de la parte de Chiqui linda. Entonces, finalmente, es una situación que el decreto 369 aportó en ese tema y es lo que nosotros en el pasado lunes que estuvimos reunidos con el desarrollador, el representante del desarrollador, estos temas los analizamos y efectivamente quedamos en que van a solicitar una actualización de la reserva vial, la cual pues tendrá que darse en los términos establecidos en el Decreto 369 para

que efectos de que quede la línea , se mantenga y se estructure a partir de la línea naranja que pueden apreciar.

Entonces, digamos que, hay una situación que ya es conocedor de los desarrolladores y estamos en ese proceso de concertación para hacer todos los ajustes, tomar las decisiones y para que todos esos elementos ajustados puedan ser incorporados en una modificación del proyecto urbanístico que recoja los ajustes en materia vial para efectos de que tengamos una completa claridad de que esa vía se va a mantener en las condiciones que está y que va a generar la continuidad que tanto necesita el sector de Chiquí linda.

Tanto el Decreto 32, el Decreto 369 son decretos reglamentarios del Acuerdo 17 del 2000, son elementos que complementaron las decisiones en materia vial que traía de base y su estructura original responde a los lineamientos que vienen desde el Acuerdo 17 del 2000, el Plan de Ordenamiento Territorial en este momento se encuentra vigente.

SEÑORA EILEN LIZETH VARELA BELLO, SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Bueno, buenas noches para todos. Contestando la pregunta de la concejala, ahora en cuanto al tema de los vallados, efectivamente, la secretaría realizó visita técnica al predio basándonos en el Decreto No. 104 del 2004, por el cual se ordena la limpieza y la recuperación de vallados, se evidenció que la constructora rellenó con tierra 171 metros lineales aproximadamente. Una parte de ese taponamiento se encuentra con una tubería de 14 pulgadas y tres sumideros hasta la mitad del predio. Por otra parte, se encontró también taponado el paso donde obstruye las aguas lluvias de los de los vallados conexos desde la vía principal hasta la veeduría que conduce hacia el río frío. Es decir, la afectación fue bastante importante; ya enviamos el informe técnico a la inspección sexta, sin tener aun, pronunciamiento del tema de la restitución de vallados, ya que son ellos quienes obligan al propietario a hacer la restitución del vallado. Entonces, el informe técnico ya se envió, para conocimiento de la concejal.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Laura.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Gracias Presidente. Yo quiero saber si de pronto se han podido comunicar con el doctor Arsenio, teniendo en cuenta que en lo comentado por el doctor Freddy no se mencionó que se hayan hecho visitas este año y como lo mencionaba y como lo mostré en el video, siguen sin respetar la suspensión de obra. Entonces ¿Si ustedes se han logrado comunicar con él?

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Concejal Laura, el reporte que me entregó el doctor Arsenio me lo entregó el día de ayer, porque por control político, digamos que, fue la información que me entregó. Ya sería trasladarle la información para que te haga llegar la información en cuanto al estado actual y a la inspectora si de pronto tiene algún registro adicional de una nueva visita de control del sellamiento de la obra en cuanto la ejecución de la intervención que estaban haciendo en los vallados.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Laura.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Gracias Presidente, como lo mencionaba al principio de la intervención, la Personería ha estado muy al tanto de este tema, nos ha emitido un informe y pues yo quiero saber si ustedes ya han logrado adelantar algún tema con ellos, cómo se están articulando y qué procede, qué plan de acción tienen con la Personería, teniendo en cuenta, que el Ministerio Público no nos acompaña el día de hoy.

SEÑOR HÉCTOR ORLANDO RUIZ PALACIOS, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA

Concejal, con respecto a ese tema, el único proceso que en este momento estamos adelantando conjuntamente con la Personería son las mesas de trabajo que se originaron después del control político del Decreto 369. De hecho, las dos reuniones que hemos tenido han sido en las oficinas de la Personería, contando con el señor Personero presente, pero hemos estado trabajando los temas que se generaron como compromisos del debate de control político del Decreto 369.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Concejal, desde la Dirección de urbanismo no tengo conocimiento de algún requerimiento formal de la Personería respecto a ese proyecto. De igual manera haré el rastreo que corresponda y si encontrar alguna información, alguna petición, le correré traslado o copia de lo que tengamos desde la Dirección respecto a eso.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Laura.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Gracias Presidente por el uso de la palabra; como lo hemos evidenciado en este control político, no tenemos respuesta de en qué proceso va la inspección sexta, ni tampoco, finalmente los diseños que tenían que adjuntar Fenicia Constructores a este proyecto urbanístico. Por eso mismo, Presidente, yo quiero solicitar el aplazamiento del presente control político, teniendo en cuenta que es importante que la próxima vez que nos veamos podamos contar con la presencia del doctor Arsenio, también, pues saber qué noticias tienen ustedes, tanto la ingeniera Lizeth Varela con el tema del vallado que taponaron, como ustedes por parte de planeación si ya se ha hecho alguna modificación de licencia o en el caso de EMSERCHÍA si se ha adjuntado algún diseño o finalmente pues van a dejar vencer la disposición de servicios.

Por eso, Presidente, yo elevo a proposición el aplazamiento del presente control político.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo una proposición, tomamos votación, secretaria, por aprobación negación del aplazamiento.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	NEGATIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	NEGATIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	NEGATIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO

Me permito aclarar el voto y es que, compañeros, yo esperaba su respaldo en este control político por toda la situación que ya nos han mencionado los funcionarios, pero veo que la cercanía del representante legal, Philip Vela, con nuestro Honorable concejal Andrés Vela, pues les impide seguirme apoyando, porque por lo mismo necesitamos aplazar para que haya más información. Entonces, mi voto es POSITIVO. Gracias.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

Moción de orden Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejales, estamos en votación. Por favor Concejal Laura ¿Positivo o negativo por la proposición?

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Presidente, ya dije que positivo.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Seguimos con la votación.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	NEGATIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	NEGATIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	NEGATIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	NEGATIVO

Presidente, me permito aclarar el voto en el sentido de que las formas existen y comprendo, no hay más, comprendo. NEGATIVO.

Le informo, señor presidente, que hay siete (7) votos negativos y tres (3) votos positivos por la proposición presentada.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Es negada. la proposición de aplazamiento. Continuamos con el debate, Honorable concejal Laura, mire, sé la gran preocupación que tiene sobre esta sobre este proyecto y no solamente ese, sino otros que estoy seguro que están desarrollando en la vereda o en el margen occidental, pero eso no da para que usted acá en la plenaria haga ver o quiera hacer ver que es que nosotros estamos favoreciendo a alguien. Cuando se lo digo acá, yo no conozco ni el proyecto, ni sé quiénes son los propietarios de ese tipo de proyectos, ni estoy involucrado con ninguno en el territorio para que usted venga a decir eso ¿Y por qué no apoyo la proposición de aplazamiento? Porque, es que esta proposición fue aprobada desde el primer periodo de sesiones ordinarias, ya se nos va a agotar el segundo y nosotros tenemos que dar finalización a estos controles políticos y no tenerlos abiertos por todo el año.

La invito y también invito a la Administración Municipal que revisemos este tipo de proyectos y si hay tanta inquietud pues debemos ponerle atención, porque entiendo a la concejal, sé que a ella también le exigen resultados y muchas veces se deja pasar el tiempo, cuando ya se tiene que de pronto intervenir por parte de la Administración, ya es demasiado tarde. Entonces, si me gustaría que todas esas inquietudes y todo eso que de pronto la Concejal Laura necesita, pues le sea resuelta en el menor tiempo y poder hacer seguimiento. Es por eso, Concejal Laura, no porque yo conozca a nadie, esté favoreciendo ni familiares ni nada, porque se lo digo acá, yo no favorezco a nadie.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Réplica Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Tiene la el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Gracias Presidente. Pues, Presidente, lo que pasa es que se notó demasiado. Yo ya lo había dicho en el control político anterior; el mismo Concejal Vela ya había manifestado la cercanía que tenía con el representante legal Philip Vela y preciso

él llega y pues pasa esto y yo también quiero hacer acotación al artículo 131 de nuestro reglamento interno, cuando dice que a los concejales les está prohibido criticar o censurar el voto de sus colegas, cosa que pasó por el Concejal Pablo, Presidente. Entonces, para que por favor, también podamos y bueno, en este momento ustedes se están burlando, yo creo que es una falta de respeto, sobre todo porque yo aquí estoy peleando por un tema que afecta a toda una vereda.

Concejal Salgado, usted es de allá también sabe la afectación que tiene *Chiqui linda*. Entonces, a mí me parece, la verdad, irrespetuoso por parte de ustedes que se comporten de esa manera. Y sí, Concejal Pablo, usted me atacó antes por el Decreto 369, cuando ya el arquitecto explicó que esta proyección vial viene del 2000. Entonces, más allá de unirse para atacarme, pues deberían unirse para ayudarlo a solucionar este problema a la comunidad de *Chiqui linda*. Lo dejo ahí, Presidente.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Laura. Igual, estamos en el debate, pregunte; este es nuestro escenario y volver a recalcar lo que no solamente le he dicho a los ciudadanos, sino también a los honorables concejales. Si ustedes ven que algo no está de manera legal, hay que buscar la forma de denunciar, porque si no denunciamos resultaríamos siendo cómplices de algo que ustedes claramente lo manifiestan. Si ya tienen y veo que hay registro fotográfico, que hay pruebas, los invito a que nos acerquemos a las instancias necesarias y poder interponer las respectivas denuncias, porque una cosa es hacerlo ante la Administración, que es, en lo administrativo, pero si ya esto va para otras jurisdicciones, la invitación es a que lo hagamos, porque el hecho de que se aplase o no este control, que no solamente tiene este tema, tenía otros temas, no va a garantizar nada Concejal Laura, porque si queremos que haya actuación de inmediato en ciertas cosas que usted está evidenciando, pues la invito a que lo hagamos y no culpemos a los demás concejales porque no aprobamos un aplazamiento.

Estamos en el debate y como les digo, no me, o sea, nunca había pasado, creo que de un primer periodo de sesiones ordinarias lleguemos a diciembre y todavía tengamos ese control político en aplazamientos y aplazamientos. Si ya necesitamos otro control político, tenemos los mecanismos también y si quiere pues se presenta la proposición puntual para eso y volvemos a hacerlo. Pero, hoy estamos en este debate y no se ha terminado, entonces sigamos preguntando que nos responda la Administración y así aclaramos dudas.

Pero acá el hecho de que se tome la decisión por la plenaria, que en última vez quien toma la decisión cuando tenemos que decir, no quiere decir que estemos en contra ni de una vereda, ni de un sector, ni de la población de ciertos sectores, porque concejal, con esos comentarios pareciera que así es y créame que de parte mía no lo es. Yo aquí lo que quiero es garantizar que haya el derecho de los concejales a preguntar, de la Administración a contestar y resolver dudas y si salen otro tipo de situaciones, pues sean puestas en conocimiento de la autoridad competente.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Presidente, una aclaración.

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLÍTICO		
	FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
	VERSIÓN: 01	FECHA: 09/05/2025	Página 29 de 42

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Un minuto Concejal; luego el Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Presidente, yo había solicitado el aplazamiento porque justamente, como lo dijo el ingeniero Montaña, pues estamos esperando a ver si en agosto van a solicitar o van a adjuntar mejor los planos, porque si no se les vence la disposición de servicios. Yo por eso, Presidente, amablemente propuse aplazarlo con el objetivo de seguir hilando fino, como en su momento se dijo. Obviamente yo voy a pasar la proposición más allá de llevar o no el proceso por otros mecanismos; si uno tiene una curul es pues finalmente para defender a su comunidad, cosa que yo estoy haciendo en este momento. Esperaría y espero, de verdad, que ustedes en ese momento vayan a apoyar esa proposición de control político.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Concejal Laura. Honorables concejales, nos desviamos del tema. Miren como por unos comentarios, que sé, que entre todos y aquí todos tenemos el mismo lugar. Cada uno ocupa un espacio, una curul y es respetable, de pronto las..., son respetables las intervenciones, perdón. Pero los invito a que nos centremos en el tema. Miren, estamos frente a nuestros funcionarios, frente a nuestros secretarios, que hoy están cumpliendo su deber legal de asistir a una citación y algo que es tan importante como son esas dudas o de pronto todas esas inquietudes que se presentan en cuanto a licenciamiento, en cuanto al tema de medio ambiente, en cuanto a servicios públicos, en cuanto al ordenamiento territorial, en cuanto a la situación que está viviendo el sector del proyecto o de las preguntas que se generaron, y lo estamos dejando de lado por, de pronto, comentarios que, como lo dije, me parece que pues no deberían ser, porque estoy seguro que así como la Concejal Laura defiende su sector, así muchos concejales defendemos no solamente ese sector y apoyamos, sino a nivel general lo hacemos porque eso es lo que venimos haciendo y no por un comentario como estos trasladar la discusión a otro escenario. Entonces, honorables concejales, les invito a que continuemos para lo que fuimos citados y luego ya cuando haya la posibilidad o de pronto se quiera saber más o algo puntual frente a un tema, los invito a que presentemos esa proposición y seguramente va a ser respaldada como han sido respaldadas, porque lo debo decir, los honorables concejales, todos han respaldado los controles políticos.

Aquí ninguno ha dicho no, no me parece, porque todos son importantes. Entonces, aquí estaremos respaldando ese tipo de iniciativas y ojalá que sea puntual de proyectos y no generalizado, porque se nos vuelve un poco grande el tema, sabiendo que hay varias inquietudes. Entonces, los invito a eso, honorables concejales, presentamos nuevamente las proposiciones, tema puntual, que sea solo eso y así podremos tener la información de pronto más actualizada más adelante y así poder dar un resultado a la comunidad que sé que es lo que está esperando.

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias Presidente. No, comparto lo que usted acaba de decir. Si, no podemos perder el norte de lo que estamos debatiendo, desde luego. Y no, empezaste, Laura, en la sesión anterior cuando hiciste el comentario exactamente del territorio que allá solamente iban a pedir votos; la verdad nunca he ido a *Chiqui linda* a pedir votos, pero lo mismo, di por eso inicié hoy mi intervención diciendo lo mismo, podría verificarse ustedes que guardan o tú que guardaste silencio, Laura, cuando se tocó los temas del 20 de julio, de Santa Rita y otros sectores, pero de eso no se trata, desviar el debate, simplemente y si todo lo contrario, la advertencia decir eso no es el comentario que hay que hacer o lo continuas, cuando toco el 369, porque claramente, me parece que es una intrusión en nuestro territorio, en la ordenación del territorio y no me parece que para unos casos se tome como que sirve y para otros casos que no sirve, pero esto ya lo dije en mi intervención hace un momento y no quiero sonar ni tautológico, ni redundante, ni repetitivo, pero sí creo porque es que me han escrito, por ejemplo, una veedora me ha escrito en repetidas oportunidades enviándome fotos de la página web y de una valla de ese proyecto de allá en Fagua y diciéndome, esto no es vivienda de interés social, pero cuando permitimos con reflexiones o intervenciones diciendo *“es que siguen vendiendo como vivienda de interés social”*.

Por eso decía yo, que para evitar la desinformación le pedía a la Administración Municipal en cabeza del arquitecto Fredy Rodríguez, que se le explicara al Concejo Municipal, a la ciudadanía que está en Barras y a los que nos siguen a través, pero además para que quede el registro en el acta. ¿Cuáles son los condicionamientos y las características de la vivienda de interés social y de la vivienda de interés prioritario? ¿Cuáles son las condiciones para que sea subsidiable? ¿Cuáles deben ser las características de las personas que pueden acceder a la vivienda de interés social en cuanto a sus ingresos? Pero, voto negativo, no lo aclaré, pero voté negativo, Presidente, porque veo que todavía hay respuestas que no se me han brindado, como estas que hablo de la definición y las características de la explicación para no seguir desinformando respecto de qué es una vivienda de interés social. En ningún caso una vivienda de más de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$400.000.000) Lucero, que llegaste, bienvenida.

En ningún caso así haya valla, o una página web que diga que es vivienda de interés social, eso no la hace vi vivienda de interés social. Esto requiere un procedimiento, arquitecto Freddy, y cumplir con unos requisitos. Y por eso pido la explicación puntual y por eso vote negativo, porque no podemos dejar cerrar el debate el día de hoy o aplazarlo dejando tantas cosas en la nube. Y en ningún caso, Concejal Laura, juzgué su voto o su profesión. Lo que dije, no me parece, la aclaración que hace en torno a que estamos tratando de favorecer a un concejal.

Presidente, muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Presidente, réplica.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Laura.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Gracias Presidente. Yo no quiero pelear más, la verdad. Sí, se está desdibujando el control y aquí hay una afectación importante. Yo solo quiero reiterarle la invitación, Concejal Pablo, a que usted conozca el sector. Cuando quiera podemos ir y conoce realmente la afectación que tiene el día de hoy, ambiental, social, económica, cultural y se da cuenta para que usted me pueda apoyar. Y me encanta que le escriban los veedores, para que usted sí apoye estas causas y no me esté cambiando las cosas. Y ya que usted dice que finalmente no se cumple los costos de la vivienda VIS, porque no se cumplen, son casas de CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$480.000.000), ya explicó el arquitecto Freddy cuando nos dijo que ellos sí presentaron la primera licencia VIS y luego pasaron una modificación.

Entonces, teniendo en cuenta lo que dice el Concejal Pablo, que nos pueda explicar mucho más de nuevo sobre cómo fue esa primera licencia y la modificación para quitarle la condición de VIS.

Gracias presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

La Administración Municipal tiene uso la palabra.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Bueno, nuevamente hago la explicación. Mediante licencia 2019000329 se aprobó un proyecto de vivienda de interés social de 190 unidades de vivienda, amparados bajo el Decreto Municipal en su movimiento vigente 061 del 2014. El decreto y el desarrollo del proyecto aprobó, para diferenciar de uno al otro, con el que se aprobó bajo licencia 2023244 del 22 de agosto de 2023. Condiciones o características que la diferenciaron una a la otra. Las unidades, en la licencia inicial se ampararon 190 unidades, en la modificación 172, los parqueaderos fueron de uso privado 38 parqueaderos para 190. Para la modificación fueron 172 parqueaderos privados, para 172 unidades residenciales; 38 de uso visitante públicos contra 60 de la última modificación.

Sesiones tipo A, 3.860 a compensar al municipio contra 5.504. Claramente y normativamente, la obligación de un proyecto VIS versus la obligación de un proyecto no VIS radica también en la exigencia de parqueaderos. Uno a uno, la exigencia de parquear los visitantes, uno cada tres versus contra el VIS que es uno cada quince privados, contra uno cada cinco visitantes. Esa es un margen muy importante de diferencia. La otra diferencia sustancial son las sesiones tipo B, que son las zonas comunales del proyecto. Las sesiones tipo B de un proyecto que son las comunales, las que quedan de uso de la propiedad horizontal, para el proyecto, VIS son de 3 metros cuadrados por habitación, que en su mayoría son dos habitaciones, son 6 m²; versus en un proyecto no VIS que es la obligación de 8 m² y una casa no podrá contener mínimo, o sea, cuatro habitantes, es decir, 32 metros cuadrados contra 6 m² de obligación de carga de cesión tipo B. Entonces, la carga en cuanto comunal es exigencia de zonas verdes, zonas de equipamiento comunal, zonas de parqueaderos adicionales a los ya exigidos como privados, pues es superior a la exigencia de la carga de un proyecto VIS. Esas son las grandes diferencias a nivel normativo.

A nivel comercial, una vivienda VIS en el Municipio de Chía no puede superar los 150 salarios mínimos de venta y debe ser una vivienda que se pueda habitar, es decir, que tenga y lo que dice la norma a nivel general de eso es que tenga su puerta de acceso, sus ventanas, que tenga un baño habilitado, que tenga un puesto, una cocina habilitada que sea habitable. Inclusive para esas viviendas se tiene que expedir a través de empresas certificadas. Un concepto de habitabilidad. ¿Con qué fin? De que ese concepto se le entrega a las cajas de compensación y las cajas puedan entregar el subsidio de vivienda; cómo también, pueden adquirir subsidio a través del Municipio.

Vivienda de interés prioritario Municipio de Chía o 90 salarios mínimos no podrá exceder ese tope, si excede ese tope, no se constituye como una vivienda VIS, pero la licencia constituye el derecho de cómo se puede vender, es decir, les voy a poner un ejemplo que ustedes conocen proyecto Serralta, proyecto Serralta de la constructora Capital ese proyecto lo comercializaron a tope VIS, pero no es un proyecto VIS de interés social. ¿Por qué? Porque en corredor vial suburbano no se puede hacer desarrollar ese tipo de vivienda, pero ellos comercialmente decidieron vender ese tope, fue un tema comercial de ellos, pero ellos cumplen con parquero uno a uno, uno-tres, tienen zonas de equipamiento comunal, zonas verdes conforme a una reglamentación establecida en un decreto, este es como pienso yo la explicación y las diferencias en cuanto a los dos proyectos.

El proyecto modificado en el 2023 contempló más zonas verdes, más zonas de equipamiento comunal, más parqueaderos, una carga de sesión tipo A mayor hacia el Municipio, y por eso tuvieron que seguramente bajar la densidad inicial de 190 a 172 por la mayor obligación de equipamientos comunales y sesiones públicas.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Laura.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Gracias, Presidente.

Muy bueno su aporte, Concejal Pablo, me genera dos dudas.

La primera es, ¿cuánto dinero ingresó al Municipio? teniendo en cuenta que se modificó esa licencia, que pasó de ser VIS a no serlo, y

La segunda, si me puede justificar normativamente cómo cambia finalmente de VIS a comercial netamente, a no VIS, exactamente. Entonces esa justificación normativa porque como esa licencia VIS ellos empezaron a vender no VIS desde siempre, entonces, ¿dónde está ese sustento jurídico para que ellos lo puedan hacer de esa manera?

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLITICO		
	FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
VERSIÓN: 01		FECHA: 09/05/2025	Página 33 de 42

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal, Honorables Concejales, para dar orden, voy a dar la última posibilidad de que intervengan, porque es que nos vuelve una conversación y de eso no se trata el debate.

Entonces, analicemos todas las pregunticas que tengamos, las hacemos, luego le damos el uso de la palabra a la Administración para no estar interrumpiendo porque perdemos el hilo, también de la presentación.

Concejal Pablo.

Puede continuar, arquitecto.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Gracias, bueno, realmente las condiciones de una licencia a la otra radican potencialmente y la diferencia es que la licencia inicial, Concejal Laura, la radicó la sociedad fuscian vocera del patrimonio autónomo Rincón de Fagua, representante legal Mónica Vargas Rivera, donde el Fideicomitente era una asociación de vivienda nueva amanecer, una OPB. Ellos solicitaron son una OPB, se les entrega un desarrollo de vivienda de interés social, un proyecto VIS, en el transcurso del 2019 al 2022 por temas internos, no conozco el detalle, al parecer esta propiedad queda en manos de un banco y el banco le vende a la constructora Fenicia, a Fenicia Constructora SAS, claramente la condición de una OPB, que todos sabemos que son condiciones de familias que se unen un propósito común para obtener vivienda propia, y normalmente es vivienda de interés social contra la razón social de una constructora cambia y seguramente ellos, porque pensaría, estoy hablando sobre supuestos, pensaron que comercialmente no era viable y decidieron modificar el proyecto, se puede modificar, si, está sobre el mismo marco normativo, el Acuerdo 017 del 2000, que da la posibilidad de desarrollar VIS o no desarrollar VIS.

Pongo un ejemplo, el este lote del Mohan si el desarrollador quisiera hacer vivienda NO VIS, podría hacerlo, perfectamente podría hacerlo, pero decide hacer un proyecto de VIS porque normativamente es viable. Entonces está la condición de que existe una norma que permite irse sobre una línea normativa u otra vía normativa.

Pensaría que ese fue la principal condición, pero realmente es un tema que fue los privados donde la Administración y la Dirección de Urbanismo no tuvieron absolutamente nada que ver y en derecho hicieron una modificación que en la revisión que se hace, excepto del tema vial, es claramente que sí está, que está pendiente, que la Administración conoce de eso y está haciendo todos los esfuerzos para poder ajustar la licencia encontrando los perfiles y defendiendo las vías que son para el Municipio, y en razón a eso, es que existe una modificación. Por la labor que hemos hecho desde la Dirección de Ordenamiento Territorial, la Dirección de Urbanismo con los gestores del proyecto para que modifiquen e incorporen esa malla vial para el beneficio de la comunidad.

Los centros poblados tienen una condición especial que durante todo lo que estuvo en vigencia o está en vigencia el Acuerdo 17 ha tenido una doble figura, la 388 establece que los centros poblados son rurales, sin embargo, desde la aplicación del Acuerdo 17 del 2000, los centros poblados se han revisado y se han valorado como urbanos, existe una circular que es la circular, si no me falla la memoria, perdón si me equivoco, 22 del 2013 que fue expedida por la Secretaría de Planeación del momento en la que se estableció que se los centros poblados se debían valorar como urbanos con el artículo 96 del Acuerdo 17 del 2000.

Claramente ellos siempre han estado supeditados al tema de altura, al tema densidades, controlados, porque desde un inicio los centros poblados se debieron haber manejado a través de planes parciales, pero a mi modo de ver eso fue un error de planeación desde el mismo Plan de Ordenamiento Territorial del 2000, situación que fue corregida en el Acuerdo 100 del 2016 donde las densidades, alturas, ocupación, aislamientos y demás coincidían y eran coherentes con el desarrollo de centros poblados, sin embargo, toda vez que existe un proceso de suspensión provisional del Acuerdo 100 del 2016, volvemos al Acuerdo 17 y a todos los decretos y circulares reglamentarias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De la comunidad ¿Alguien quiere participar? No hay participación, continuaríamos entonces.

Por favor, escribimos en el libro.

Nos declaramos en sesión informal.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara la sesión informal, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

La señora Luz Mary Méndez, recordarle a la comunidad que tienen 5 minutos para su intervención, perdón, Luz Mary Mendoza, perdón, la señora Lucero.

SEÑORA LUCERO MENDOZA, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Bueno, hay varias cosas que a mí me inquietan, principalmente yo compré un apartamento en una constructora X, se llama Aikara 2, resulta que Aikara 1 era vivienda de interés social y este Aikara 2 no, y resulta que nosotros tenemos menos que lo que usted señala, señor de Urbanismo de la vivienda VIS, o sea, nosotros estamos peor que una vivienda VIS, no hay derecho, es más, Aikara 1 de la noche a la mañana ya dejó de ser vivienda VIS, ahora es vivienda normal. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen un parqueadero uno a uno, ni cubiertos, unos sí, otros no, bueno, etcétera, el parqueadero se les inunda, o sea, tiene una cantidad de falencias que siguen siendo vivienda VIS y nosotros deberíamos ser vivienda VIS, la verdad, porque no tenemos ni patio de juegos, ni áreas verdes y una torre frente a la otra no cumple ni siquiera la norma, uno abre una ventana y se encuentra con la torre de enfrente de frente, yo creo que ni siquiera 8 metros hay, es decir, yo no entiendo cómo licencian ese tipo de construcciones, la verdad.

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLÍTICO		
	FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
VERSIÓN: 01		FECHA: 09/05/2025	Página 35 de 42

Ahora, mirando esto de Encenillos, CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$420.000.000) todos los días están mandando la propaganda para la compra de vivienda VIS ¿Cómo usted acaba de decir? CIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$180.000.000) es vivienda VIS mínimo DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$200.000.000) contra, bueno, tiene una cantidad de cosas a favor, no se sabe qué era, pero sigue siendo vivienda VIS, o sea, y me imagino que hay una cantidad de constructoras que siguen vendiendo, licenciando, porque se sigue licenciando en este país, en este Municipio sin tener PTAR funcionando correctamente, sin tener vías, sin tener ciclovías, sin tener andenes y seguimos licenciando el colmo que nosotros no seamos conscientes en Chía que no podemos hacerlo más, tenemos que parar ese licenciamiento.

Entonces, si ustedes como Administración no son conscientes, no, es que la ley 100 dice tal, no, es que no, es que no cabemos, ya no cabemos, y cómo que están esperando que las constructoras le hagan a planeación, planeación, ¿no? Nosotros tenemos que tener una planeación y de acuerdo a eso las constructoras se tienen que regir, ¿no? Esperamos a licenciar a esta para que nos haga los andenes, las ciclovías y eso no es así, o sea, yo sí digo que definitivamente la Administración tiene que ponerse la mano acá más que en el corazón. Es que es lógica.

Gracias.

Y otra cosa que les quería decir, usted mientras habla, mis amigos hablan, o sea, si estamos hablando de lo mismo todos o estamos atendiendo todos a lo mismo, porque si yo hablo acá y otros hablan acá, pues no tiene ciencia, si cuántos Concejales sabían en el momento y luego se fueron, solo firman una hojita y dice, "bueno, ya me gané lo de esta noche, ya me voy" no es legal esto, por favor, Concejales, ¿cómo se van a ir? Esto es importante para Chía.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Gracias por su intervención. ¿Hay más personas inscritas? Señora María Victoria Rodríguez, acercarse al atril para que haga su intervención.

SEÑORA MARIA VICTORIA RODRÍGUEZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Bueno, buenas noches a todos los Concejales, los de la Administración y el público.

Yo hoy, como otras veces que acostumbro venir a escuchar qué temas y que están tratando en el Concejo, pero quedo hoy aterrada porque quiero que me respondan varias inquietudes.

Una, yo vi la votación de los Concejales siete (7) negativos y solo tres (3) a favor de aplazar este control político, o sea, ¿cuáles son como las bases para que un control político se dé, se quite, se aplaze? Si hay suficiente información, porque yo me quedo aterrada que los Concejales unos se fueron, los votaron negativo, o sea, ya están satisfechos con toda la información que han dado acá la Administración de un tema muy importante, estamos casi mirando estos terrenos que ya agoniza Chía por el aire que está contaminado, por las vías, por todos las áreas, los ámbitos de la salud, y yo no sé, o sea, no entiendo cómo en la Administración se presenta primero un proyecto de casa, de vivienda VIS y de un momento a otro pasa otra cosa, o sea, cuál es la reglamentación que existe. Eso suena como a un truco.

Yo presento esto, lo cambio a mi favor y eso está así, y aquí si no seguimos haciendo control político, si nosotros, ustedes son los representantes de la comunidad de nosotros, si ustedes no nos defienden y ven, si ya quedó satisfecho toda la información, a mí me quedan muchas dudas y es un, como dice la Concejal Laura, es una un área vital del Municipio, ya casi no tenemos área rural y vamos a meterle una cantidad de vivienda allá y la cambian de un momento para otro, ¿no? Pues yo voy a ir a comprar un lote y hago lo mismo, presento en vivienda VIS y luego resulto con un proyecto grande y todo y paso de agache.

No, señores, yo les digo a los Concejales, yo quiero saber entonces aquí cualquiera de ustedes sale a la calle y yo le puedo preguntar a los que votaron no aplazar, ¿están satisfechos con toda la información que se dio acá? Entonces eso yo digo, bueno, o sea, nosotros de comunidad no sabemos nada, no estamos ahí y vemos lentamente como nuestro Municipio se va desbaratando, cada vez no tenemos espacios verdes y aquí “entre el diablo y escojan, hagan lo que quieran”. Se lo digo con mucho respeto.

No sé, no conozco, pero cuáles son las normas para poder cambiar una licencia a otra, hacer las cosas, sea quien sea el que presente el proyecto, y más aún me quedo aterrada de los Concejales que esto es como, bueno, “bobos, cambiemos” esto, terminemos esto porque ya se está.

Yo le puedo preguntar a los que se fueron, a los que no están, yo creo que ningún Concejal de los 15 debe faltar a este tipo de sesiones, sea cual sea, a no ser que sea una cosa urgente, extraordinaria, pero y los que votaron y ya se fueron, no dice a cualquiera. Yo mañana me encuentro con Pablo y digo, “bueno, usted está satisfecho con toda la información que se dio, es capaz de representar a su comunidad y decirle, “no, tranquilos, no aplacen, eso está perfecto, porque los controles políticos no se hicieron para pasar de agache, ni porque es algo que es como una excusa para la actividad del Concejo, no es algo importante.

Son ustedes nuestros representantes en el Municipio, si nosotros no tenemos el apoyo de ustedes, entonces, ¿en qué estamos? Y yo no estoy criticando, puede que haya sido un error de los de la Administración, porque aquí hay gente bien interesante, bien querida, honesta, pero de un momento a otro se le puede pasar algo. Entonces, está en bien, de buenas formas y todo como se hace acá, sin peleas, llevará tiempo como revisar, yo sí iría, señor Presidente y toda la junta del Concejo y a los Concejales tómense el tiempo que sea necesario para analizar y si toca aplazarlo, sí, porque yo veo que no está la Personería, no está el concepto de Personería que debería haberlo tenido acá, porque no se trata de no inicien ustedes ya demanden, no, no es de demandas, antes de demanda se puede solucionar las cosas acá internamente.

A todos nos interesa nuestro Municipio, sea que hayamos nacido acá o que seamos hijos adoptivos como yo del Municipio, nos interesa que esto funcione, fuera que estamos sin planeación, sin vías, sin nada, entonces yo digo, ¿en qué estamos? O sea, yo me quedo aterrado, yo me voy, dije, bueno, si no hay control, si no hay nada, el señor Presidente, con todo el respeto, entonces no pues me estamos perdiendo el tiempo, está más interesante programas de televisión o de pronto una buena película, pero no es que es el Municipio lo que está aquí decidiendo. Es importante.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted por su intervención. ¿Hay más intervenciones de la comunidad? No hay más intervenciones de la comunidad.

Continuaríamos entonces Administración Municipal, pero antes de dar el uso de la palabra a la Administración, Honorables Concejales, por este tipo de situaciones es que los aplazamientos no son tan interesantes porque de pronto vemos que en la sesión anterior vinieron muchos invitados, tocamos muchos temas, se aclararon muchos otros, quedaban otros pendientes, y ya en sesiones como estas, que es la continuación de algo que ya se había revisado, pareciera que entonces no se ha hecho nada y no hay control, y miren de pronto lo que las personas de la comunidad se llevan cuando aquí sí se está haciendo control, cuando aquí creo que es una de las de los periodos que más hemos ejecutado controles políticos, no solamente de este tema, sino de otros.

Y como lo dije también, los Honorables Concejales siempre han apoyado los controles políticos, aquí no he visto el primero que se oponga a un control político, pero entonces sesiones como estas, que es la continuación de otras pareciera que fueran sencillas, pero quiero informarle a la comunidad que es que nosotros ya estuvimos varias horas en sesiones anteriores deteniendo toda la información.

También recordar a la comunidad y también a los Honorables Concejales que aquí debemos cumplir la ley y ese es mi deber como Presidente. Aquí se presentó una proposición aprobada por la mayoría, se aprobó un cuestionario, cuestionario que la Administración Municipal dentro de los tiempos establecidos respondió, luego fueron citados, y este proceso no es de ahorita, sino es por allá del mes de marzo, de abril, me dice acá mi secretaria, en donde desde abril está citado este control, ya está la segunda sesión y recordar que nosotros debemos hacer preguntas solamente de lo que se preguntó en ese momento, porque la Administración Municipal está obligadas a eso ¿Qué sucede cuando seguimos y seguimos? Sé que aparecen nuevos temas, no estoy diciendo que los que tocan aquí los Concejales no estén dentro del cuestionario, sino que ha sucedido y la Administración Municipal está obligada a contestar lo del cuestionario, no está obligada a contestar lo que esté por fuera del cuestionario. Lo que hacen generalmente es, en caso de que haya inquietudes diferentes a las establecidas en el cuestionario, lo toman como petición y nos tiene que llegar a llegar la respuesta, pero yo como Presidente no les puedo exigir tampoco más a ellos porque para eso está establecido el control político.

Eso es como para poner un contexto de lo importante que es un control político y también cómo es de importante hacerlo y ojalá fuera por temas puntuales y así no nos salimos porque aquí que el tema de licenciamiento y en la sesión pasada lo vimos es muy interesante, hay dudas frente a algunos proyectos que ya fueron aprobados, otros que ya fueron construidos, otros que fueron modificados, otros que ya tienen licencia, otros que quieren ahora modificar esa licencia y entran 1.000 cosas a verse en alrededor de un licenciamiento.

Entonces, claro que es importante decirle a la comunidad que para eso estamos nosotros, para ejercer ese control, pero que el hecho de que no hayamos aplazado no quiere decir que estemos en contra del control, por eso estamos acá, para eso tenemos los funcionarios ¿Qué es lo que me preocupa? Yo lo decía, que es que ya la otra semana prácticamente estamos a 24, la otra semana ya se nos termina este mes de julio y ya terminamos nuestro periodo, nuestro segundo periodo de sesiones ordinarias, quiere decir que podremos reunirnos ordinariamente hasta el mes de octubre.

Entonces, también como Presidente yo debo colocar en el orden del día todos esos controles políticos y finalizarlos todos esos que desde por allá el mes de marzo y abril se aprobaron, es eso, no quiere decir que de aquí en adelante no podamos preguntar, claro que sí, si la comunidad está interesada y muchas personas de la comunidad han hecho sus solicitudes y me preguntan como Presidente que cuándo tenga control político, que cuándo lo vamos a hacer, y cuando eso es aprobado aquí por la Corporación, lo que he hecho es informarles qué día se va a llevar a cabo para que vengan y participen; pero lamentablemente, Honorables Concejales, y yo creo que ustedes lo han visto, también ha sido uno de los periodos donde más ha participado la comunidad y lamentablemente cuando salen a entrevistas en otros medios, las personas que han participado dicen que no les estamos garantizando el derecho a participar.

Entonces, la verdad, yo como Presidente debo hacer cumplir nuestro Reglamento Interno, nuestro Acuerdo No.140, velar para que el cronograma o los asuntos que me competen como Mesa Directiva y como Presidente colocar en el orden del día se lleven a cabo y dentro de los tiempos, que me permite la ley, que es el periodo de sesiones ordinarias, que es cuando puedo citar para los asuntos que nosotros decidamos, mientras cuando estamos en periodos extraordinarios solamente es para los asuntos que el señor Alcalde manifieste dentro del Decreto que así lo establezca.

Eso es como para contar un poquito en general lo que nosotros hacemos como corporados, lo que venimos haciendo y cómo los controles políticos si se citan, es precisamente para poner atención a todas esas quejas o asuntos que nos llegan a nuestro conocimiento.

Entonces, continuamos, Honorables Concejales, doy uso la palabra a la Administración Municipal para que dé respuesta a las inquietudes presentadas por la comunidad y de pronto si los Honorables Concejales desean preguntar algo más, lo puedan hacer también.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Bueno, voy a dar respuesta en cuanto al pago hecho entre una licencia y la otra, la licencia del 2019 obtuvo licencia de urbanización y de construcción modalidad demolición total y cerramiento y aprobación de planos de propiedades horizontal, la licencia de urbanización, la demolición total, el cerramiento y los planos de propiedad tal dentro del estatuto tributario vigente a la época, inclusive el actual, no genera impuesto de alineación urbana. Es decir, que esa licencia no generó ningún pago para la Administración, lo que generó fue la obligación de sesiones públicas hacia el Municipio, las cuales sí quedaron a concertar con el Municipio a través del IDUVI.

Ya la licencia de modificación si obtuvo licencia de construcción a modalidad de obra nueva, nuevamente solicitaron cerramiento y nuevamente presentaron propiedad horizontal, una incongruencia ahí, y sí obtuvo un impuesto de alineación que fue por NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$91.125.265) que hacen y otorgaron la autorización para construir la casa uno, la casa dos, la portería y el club house para un área total construida y aprobada desde el 2023 de 1.358.97 metros², que es la licencia que indiqué al comienzo de esta sesión, que está en vigencia y seguramente es la licencia que están ejecutando en este momento.

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLÍTICO		
	FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
	VERSIÓN: 01	FECHA: 09/05/2025	Página 39 de 42

En cuanto, por qué se da la modificación, voy a dar como la explicación a nivel general normativo. todas las licencias de urbanización o de parcelación o de construcción urbanísticas en general pueden modificarse en vigencia de la misma con base o basados en las normas urbanísticas que sirvieron para la expedición de la misma.

Las licencias normalmente cuando son combinadas de construcción y urbanización salen con una vigencia de 36 meses. Esos 36 meses pueden ser prorrogables a partir del decreto del enero del 2025 del 74 que es nacional, pueden obtener una segunda prórroga por otro año más, pueden ser revalidadas si se logra justificar que hay un avance del 50% y la vigencia se da por la licencia inicial, es decir, en este caso 36 meses y a su vez pueden tener prórroga y segunda prórroga revalidación, y en todo ese momento de vigencia, una licencia urbanística se puede modificar, en principio sobre las bases normativas, que en este caso es el Acuerdo 017 del 2000 con todos sus Decretos, circulares reglamentarias, en razón a eso, el proyecto vigente se modificó en virtud del Acuerdo 17 y de la circular 22 del 2023.

Creo que eso eran las preguntas de la Concejal, las preguntas de la comunidad, digamos que el tema de Aikara 1, Aikara 2 son, pongo conocimiento, Aikara 1 es un proyecto, si no estoy mal, un edificio en la balsa que fue valorado y revisado y aprobado el Decreto 61 del 2014 como vivienda de interés social, recordemos que la vivienda de interés social da unas condiciones de parqueaderos menor, el tema de zonas comunales menor y está limitando el precio de venta de la propiedad, pero no, pero aclaro también, porque es un proyecto ya de varios años. El condicionamiento de la venta es la primera venta, es decir, la venta de la constructora al ciudadano, sí, ya la segunda venta que haga el ciudadano que compró con sus mejoras, no limita el precio y ya comercialmente cada quien decidirá a qué precio venderlo, por eso de pronto entendería que dice la señora que ya no es VIS, pensaría que, porque se están viniendo por encima del tope los apartamentos ya arreglados, terminados y demás, supongo yo.

El tema de Aikara 2 y toda esta información realmente es una información que tengo, porque tengo medio recuerdos de cómo se aprobaron, se dio en vigencia el Acuerdo 100 del 2016, y el Acuerdo 100 del 2016 contra el Acuerdo 17 del 2000, nuestro Plan de Ordenamiento, en los dos casos ese predio es urbano, pero la obligación de cargas o sesiones tipo B en el Acuerdo 100 no obedecía a una cuota mínima de zonas verdes de equipamiento comunal y de parqueaderos adicionales, sino correspondía a la necesidad comercial del desarrollador, así, quedó concebido en el Acuerdo 100 y seguramente por eso la señora indica que tiene más zonas comunales, más zonas verdes, pero ya tocaría hacer un análisis que no corresponde esta sesión de los dos proyectos, pero en su momento fueron revisados, fueron valorados, fueron aprobados en cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes para cada época.

Y en cuanto la revisión del proyecto, justamente, Concejal Laura y quiero dejar claro que la Administración y la Dirección de Urbanismo estamos trabajando justamente para garantizar y blindar el derecho de todos los ciudadanos de que el tema vial esté dado dentro del licenciamiento, que si hubo errores se corrijan para que el proyecto y el Municipio no se vean perjudicados, claramente el bien común prevalece sobre el particular.

Estamos garantizando esa situación, hemos sido garantes de ese proceso, nos hemos reunido nuevamente, insisto, con los desarrolladores del proyecto, hemos tenido comunicación, tan es así que por eso radicarón la modificación de la licencia, si no hubiera ninguna comunicación, esa modificación simplemente no existiría, hay licenciamiento o solicitudes de licencias de construcción de manera individual,

porque recuerda, recordemos que salieron 172 lotes o unidades privadas a través de un reglamento de propiedad horizontal, esas unidades privadas ya están solicitando licencias de construcción de manera individual, ya no a nombre de la constructora, sino el tercero que compró, sí, porque eso se eleva escritura pública, beneficencia, registro, existen los folios, ya hay terceros, o sea, esta discusión hay un tercero interviniente, la Administración, el constructor y los que compraron, pero hay predios y hay solicitudes de licenciamiento sobre la reserva vial y ahí me he generado, ahí es cuando desde la administración hemos sido garantes de respetar las proyecciones viales y por eso he mencionado, nos hemos reunido con el arquitecto Héctor, hemos buscado los mecanismos, y la intención es que finalmente monten, propongan la reserva vial conforme al concepto que emita la Dirección de Ordenamiento Territorial, porque nosotros somos la Administración, nosotros somos los garantes de hacer velar y respetar las normas y los Decretos Reglamentarios y en eso estamos.

Y digamos que culminó con esa observación.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Laura.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Gracias, Presidente.

Teniendo en cuenta lo que nos dice el doctor Freddy, me gustaría que me puedan responder desde el Iduvi, explicarme detalladamente las sesiones planteadas para este proyecto urbanístico, por favor.

Y también el arquitecto nos ha hablado de la buena voluntad de la constructora Fenicia, pero yo siento y viendo hoy que siguen construyendo a pesar de una suspensión, pues no lo noto, quería acotarlo porque las “retros” y las volquetas siguen estando en el predio, y siguen y siguen construyendo y no se ha restaurado el vallado, no se ha dejado la proyección vial, no han adjuntado los planos y así los miles de errores que tiene este proyecto urbanístico.

SEÑOR JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA, GERENTE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA - IDUVI

Presidente, buenas noches, buenas noches a los Honorables Concejales y a la comunidad.

Concejal Laura, como lo ha explicado aquí el arquitecto Freddy, la licencia de este proyecto se encuentra vigente en este momento, razón por la cual en el instituto hemos estamos dentro de los términos o ellos también están dentro de los términos para e llevar a cabo el proceso de sesiones tipo A. Entonces, ellos tienen todavía el

plazo y la vigencia para poder llegar a un acuerdo en algún momento sobre el tema relacionado con las sesiones.

Las sesiones, Concejal, están establecidas en la licencia, sí, como la licencia está vigente, ellos tienen todavía todo el plazo de la vigencia y 6 meses más para hacer todo lo concerniente con el instituto y que tiene relación con lo que está establecido con la carga urbanística en la licencia.

No, señora.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir?

Regresamos a sesión formal.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara la sesión formal, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

¿Algo más que decir por parte de la Administración? Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir? Si no hay más intervenciones, damos por finalizado el control político según proposición No. 28 de 2025, que como tema tenía Urbanismo y Planeación.

Siguiente punto en el orden del día.

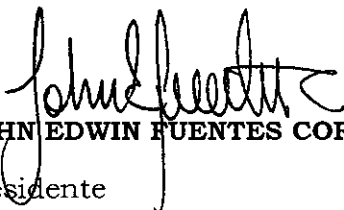
SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

El orden del día ha sido agotado, señor Presidente.

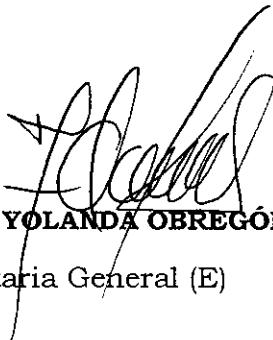
HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siendo las 7:36 minutos de la noche del día 23 de julio 2025, doy por finalizada la sesión Plenaria convocada para hoy y cito para mañana 24 de julio a partir de las 4:30 de la tarde.

Feliz noche, Honorables Concejales.



JOHN EDWIN FUENTES CORREA
Presidente



YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO
Secretaria General (E)

Elaboró Diana Romero, Eslendy Gualtero, Oscar Eduardo Vanegas, Francia Flórez y Vidiana Paniagua, secretarios.
Revisó: Diana Romero, Eslendy Gualtero, Oscar Eduardo Vanegas, Francia Flórez y Vidiana Paniagua, Secretarios; y Yizza Yolanda Obregón Triviño - Secretaria General (E).

Nota: LEY 1551 de 2012.
Artículo 16. El artículo 26 de la LEY 136 de 1994 quedará así:
Artículo 26. Actas. De las sesiones de los Concejos y de sus Comisiones permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas.
El audio es soporte del Acta y reposa en el archivo de la Corporación.